№ 002 Қосылу шартына № АОР/2026/I/S/008687 КЖ АШУ ТУРАЛЫ КЕЛІСІМ/ СОГЛАШЕНИЕ ОБ ОТКРЫТИИ КЛ № АОР/2026/I/S/008687 к Договору присоединения № 002		
Атырау қ. **Қол қойылған күні: 26.06.2026 жыл**		**г. Атырау** **Дата подписания: 26.06.2026 года**
«Банк ЦентрКредит» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – «Банк») оның атынан 17.03.2026ж. №182-18-Т Сенімхат негізінде іс-әрекет ететін филиалдың бизнес – клиенттеріне кредит беруді қолдау бағытының басшысы Мусрепова Ардак Далабаевна және **"KBK BETON" Жеке кәсіпкер,** ЖСН 030412650123 атынан Атырау қ. бойынша МКБ берілген 20.02.2023 жылғы № KZ81TWQ02751351 Талоны негізінде іс-әрекет ететін Кубен Азалия Бауыржанкызы **(бұдан әрі – «Қарыз алушы»** Банктің www.bcc.kz интернет-ресурсында орналасқан, Қарыз алушы олармен танысқан және оған толық көлемде қосылған, сондай-ақ Банктің тарифтерін, Операцияларды жүргізудің жалпы талаптары туралы ережені, Қосылу шарты бойынша өзінің барлық құқығы мен міндетін толық қабылдаған № 002 «Банк ЦентрКредит» АҚ-та бизнес-клиенттерге банктік қызметтер кешенін ұсынудың стандарт талаптарына» (Қосылу шарты) (жоғарыда және бұдан кейін – **«Шарт»/«Қосылу шарты»**) аясында төмендегілер туралы осы Келісімді жасасты:		**Акционерное общество «Банк ЦентрКредит» (далее – «Банк»)** от имени которого действует руководитель направления поддержки кредитования бизнес – клиентов филиала Мусрепова Ардак Далабаевна на основании Доверенности №182-18-Т от 17.03.2026г. и **Индивидуальный предприниматель "KBK BETON",** ИИН 030412650123 от имени которого действует Кубен Азалия Бауыржанкызы на основании Талона № KZ81TWQ02751351 от 20.02.2023 года, выдан УГД по г. Атырау **(далее – «Заемщик»)**, в рамках и в соответствии со «Стандартными условиями предоставления комплекса банковских услуг бизнес-клиентам в АО «Банк ЦентрКредит» (Договор присоединения) № 002» (выше и далее – **«Договор»/«Договор присоединения»)**, размещенными на Интернет-ресурсе Банка www.bcc.kz; с которыми Заемщик ознакомлен и к которым в полном объеме присоединился, а также полностью принимает Тарифы Банка, Правила об общих условиях проведения операций и все свои права и обязанности по Договору присоединения, – заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
Келісімнің негізгі талаптары:		**Основные условия Соглашения:**
1. КЖ мақсаты: айналым қаражатын толықтыру		**1. Цель КЛ: пополнение оборотных средств**
2. КЖ сомасы: 50 000 000,00 (Елу миллион) теңге оның ішінде Банктің қаражаты есебінен 27 500 000,00 (жиырма жеті миллион бес жүз мың) теңге, "Даму" КДҚ" АҚ (бұдан әрі - Қор) қаражаты есебінен 22 500 000,00 (жиырма екі миллион бес жүз мың) теңге, оның ішінде: – 50 000 000,00 (Елу миллион) теңге сомада жаңартылатын негізде, оның шегінде Қарыз алушы Қарыз ала алады;		**2. Сумма КЛ**: 50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов) тенге, из которой за счет средств Банка 27 500 000,00 (Двадцать семь миллионов пятьсот тысяч) тенге, за счет средств АО «ФРП «Даму» (далее - Фонд) 22 500 000,00 (Двадцать два миллиона пятьсот тысяч) тенге, из которой: – на возобновляемой основе в сумме 50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов) тенге в пределах которой Заемщик может получать Займы;
3. Жаңартылатын негізде берілетін КЖ сомасын қосқанда, КЖ жалпы сомасынан аспайды және Қосылу шартының, осы Келісімнің және Қосылу туралы өтініштің талаптарына сәйкес қамтамасыз етіледі, мерзімді, ақылы болады, қайтарылады және		**3.** Сумма КЛ на возобновляемой основе совокупно не превышают общую сумму КЛ и предоставляются на условиях обеспеченности, срочности, платности, возвратности и целевого использования в соответствии с условиями Договора присоединения, настоящего Соглашения, Заявления о присоединении.

мақсатына сай пайдаланылады деген талаптармен беріледі.		
4. КЖ мерзімі: 26.06.2026 ж. бастап 25.06.2029 ж. дейін 36 (Отыз алты) ай. КЖ аясында қарыздардың мерзімі: 6 айға дейін.		**4. Срок КЛ**: 36 (Тридцать шесть) месяцев с 26.06.2026 г. по 25.06.2029 г. Срок Займов в рамках КЛ: до 6 месяцев.
5. КЖ қолжетімді болатын кезең: қоса алғанда 26.06.2027 жылғы дейін және КЖ қолжетімді болатын сома 50 000 000,00 (Елу миллион) теңге мөлшерінде. КЖ қолжетімді болатын кезең мен оның сомасы өзгерген кезде, Банк Қарыз алушыға Қосылу шартында көзделген тәсілдермен хабарлама жолдайды, бұл кезде осы Келісімге қосымша келісім жасау талап етілмейді.		**5. Период доступности КЛ:** по 26.06.2027 г. и сумму доступности КЛ в размере 50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов) тенге. При изменении периода и суммы доступности КЛ Банк направляет Заемщику уведомление, способами, предусмотренными Договором присоединения, при этом заключение дополнительного соглашения к настоящему Соглашению не требуется.
КЖ аясындағы Қарыздардың негізгі талаптары:		**Основные условия Займов в рамках КЛ:**
6. Қарыз бойынша сыйақы мөлшерлемесінің түрі мен мөлшері: КЖ аясындағы қарызды пайдаланғаны үшін Қарыз алушы Банкке қарыз бойынша мерзімді борыш сомасының жылдық 12,6% (он екі цеол оннан алты) пайыз есебінен бекітілген сыйақы төлейді, бұл кезде сыйақының жылдық тиімді мөлшерлемесі (бұдан кейін – СЖТМ) 14,43% (он төрт бүтін жүзден қырық үш) пайыз құрайды.		**6. Вид и размер ставки вознаграждения по Займу**: За пользование займами в рамках предоставленной КЛ Заемщик уплачивает Банку фиксированное вознаграждение из расчета 12,6% (Двенадцть цеолых шесть десятых) процента годовых от суммы срочного долга по Займу, при этом годовая эффективная ставка вознаграждения (далее - ГЭСВ) составляет 14,43% (Четырнадцать целых сорок три сотых) процента.
7. Қарызды өтеу тәсілі: қолма-қол ақшасыз немесе қолма-қол ақшалай тәсіл.		**7. Способ погашения**: безналичным или наличным способом.
8. Қарызды өтеу әдісі: *дифференциалдық (негізгі борышты тепе-тең үлестермен өтеу арқылы)*		**8. Метод погашения Займа:** *дифференцированный (с погашением основного долга равными долями)*
9. Қарыз бойынша берешекті өтеу кезектілігі:		**9. Очередность погашения задолженности по Займу**:
9-1. ***заңды тұлғалар үшін*:**		**9-1.** ***для юридического лица*:**
1) міндеттемелерді орындауды қабылдау бойынша шығын;		1) издержки по получению исполнения обязательств;
2) комиссия сомасы;		2) сумма комиссий;
3) мерзімінен кешіктірілген төлемдердің пайда болуына байланысты тұрақсыздық айыбы (өсімпұл) сомасы;		3) сумма неустойки (пеня) за возникновение просроченных платежей;
4) сыйақы бойынша берешек;		4) задолженность по вознаграждению;
5) негізгі борыш бойынша берешек;		5) задолженность по основному долгу;
6) төлемдердің ағымдағы кезеңі үшін есептелген сыйақы;		6) вознаграждение, начисленное за текущий период платежей;
7) төлемдердің ағымдағы кезеңі бойынша негізгі борыш сомасы.		7) сумма основного долга за текущий период платежей.
Осы ретте Банк өз қалауы бойынша ақшаны басқа тәртіппен бөлуге құқылы.		При этом, Банк вправе по своему усмотрению осуществлять распределение денег в иной очередности.

9-2. ***жеке кәсіпкер, шаруа немесе фермер қожалығы болып табылатын Қарыз алушы үшін:***		**9-2.** ***для Заемщика индивидуального предпринимателя, крестьянского или фермерского хозяйства*:**
Қарыз алушы енгізген төлем сомасы осы Келісім бойынша міндеттемелерді орындауға жеткіліксіз болған жағдайда, көрсетілген сома Қарыз алушының міндеттемелерін келесі кезектілікпен өтейді:		если сумма платежа, произведенного Заемщиком, недостаточна для исполнения обязательств по настоящему Соглашению, указанная сумма погашает обязательства Заемщика в следующей очередности:
негізгі борыш бойынша берешек;		1) задолженность по основному долгу;
сыйақы бойынша берешек;		2) задолженность по вознаграждению;
тұрақсыздық айыбы (айыппұлдар, өсімпұл);		3) неустойка (штраф, пени);
төлемдердің ағымдағы кезеңі бойынша негізгі борыш сомасы;		4) сумма основного долга за текущий период платежей;
төлемдердің ағымдағы кезеңі үшін есептелген сыйақы;		5) вознаграждение, начисленное за текущий период платежей;
қарыз беруге және оған қызмет көрсетуге байланысты комиссиялар мен өзге төлемдер бойынша берешек;		6) задолженность по комиссиям и иным платежам, связанным с выдачей и обслуживанием займа;
Банктің орындауды алу бойынша шығындары.		7) издержки Банка по получению исполнения.
10. Қарыз алушы негізгі борыш пен сыйақы төлемін уақытылы өтемеген кезде: 1) *заңды тұлғалар үшін:* Қарыз алушы Банкке мерзімінен кешіктірілген әрбір күн үшін мерзімінен кешіктірілген төлем сомасының 0,2% (нөл бүтін оннан екі пайызы) мөлшерінде өсімпұл төлейді. 2) *жеке кәсіпкер, шаруа немесе фермер қожалығы болып табылатын Қарыз алушы үшін:* Қарыз алушы осы Келісім бойынша негізгі борыш сомасын және (немесе) сыйақыны қайтару жөніндегі міндеттемені мерзімінен кешіктірілген 90 (тоқсан) күн ішінде бұзғаны үшін Банкке мерзімінен кешіктірілген әрбір күн үшін мерзімінен кешіктірілген төлем сомасының 0,2% (нөл бүтін оннан екі пайызы) мөлшерінде өсімпұл төлейді. Мерзімінен кешіктірілген 90 (тоқсан) күн өткен соң Қарыз алушы Банкке мерзімінен кешіктірілген әрбір күн үшін мерзімінен кешіктірілген төлем сомасының 0,03% (нөл бүтін жүзден үш пайызы) мөлшерінде өсімпұл төлейді, бірақ бұл сома осы Келісім қолданылған әрбір жыл үшін Қарыз сомасының 10% (он пайызы) мөлшерінен аспауға тиіс.		**10.** За несвоевременное погашение основного долга и уплату вознаграждения: 1) *для юридического лица*: Заемщик выплачивает Банку пеню в размере 0,2 (ноль целых две десятых) % (процента) от суммы просроченного платежа, за каждый день просрочки; 2) *для индивидуального предпринимателя, крестьянского или фермерского хозяйства*: за нарушение обязательства по возврату суммы основного долга и (или) уплате вознаграждения по настоящему Соглашению в течение 90 (девяноста) дней просрочки Заемщик выплачивает Банку пеню в размере 0,2 (ноль целых две десятых) % (процента) от суммы просроченного платежа, за каждый день просрочки. По истечении 90 (девяносто) дней просрочки Заемщик выплачивает Банку пеню в размере 0,03 (ноль целых три сотых) % (процента) от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 10 (десяти) % (процентов) от суммы выданного Займа за каждый год действия настоящего Соглашения.

11. КЖ және Қарыз беру және олар бойынша көрсетілетін қызметтер үшін алынатын комиссиялардың және басқа төлемдердің тізбесі/ Перечень комиссий и иных платежей за услуги, связанные с предоставлением, обслуживанием КЛ и Займа:	**Комиссиялар мен өзге төлемдердің мөлшері / Размер комиссий и иных платежей**
11.1. КЖ және Қарыз бойынша СЖТМ есебіне қосылған комиссиялар мен басқа төлемдер/ Комиссии и иные платежи, включенные в расчет ГЭСВ по КЛ и Займу:	
1) КЖ ұйымдастыру үшін/За организацию КЛ	Кредиттік желі сомасының 0,5%,

	желі ашылған күні бір рет /0,5% от суммы кредитной линии, единоразово в день открытия линии
[1-1. Жаңартылатын КЖ бергені үшін]/ [1-1. За предоставление Возобновляемой КЛ]	0,00 теңге/тенге
2) Кепіл берушінің пайдалануында болатын және Қарыз алушының міндеттемелерін қамтамасыз ететін кепіл затын сақтандыруды қоса алғанда, егер Банк сақтандыру шарты бойынша пайда алушы болып табылса, Қарыз алушының сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының пайдасына жасайтын төлемдері /Платежи Заемщика в пользу страховой (перестраховочной) организации, если выгодоприобретателем по договору страхования выступает Банк, включая страхование предмета залога, находящегося в пользовании Залогодателя и обеспечивающего обязательства Заемщика	0,00 теңге/тенге
3) Қарыз алушының кепілдік (кепілдеме) алғаны үшін кепілгерге (кепіл болушыға), кепілге берілетін мүлікті бағалағаны үшін бағалаушыға жасайтын төлемдері/ Платежи Заемщика гаранту (поручителю) за получение гарантии (поручительства), оценщику за оценку передаваемого в залог имущества	0,00 теңге/тенге
4) Банкке клиенттерді тарту, Қарыз алушы берген құжаттардың қарыз беру талаптарына сәйкес келуін тексеру, Қарыз алушының құжаттарын Банкке беру, Банктің Қарыз алушысынан қарызды өтеу есебіне төлем қабылдау және аудару бойынша қызмет көрсететін ұйымдардың (делдалдардың) пайдасына Қарыз алушы жасаған төлемдер/ Платежи Заемщика в пользу организаций (посредников), оказывающих услуги Банку по привлечению клиентов, осуществлению проверки документов, предоставляемых Заемщиком, на соответствие условиям выдачи Займа, передаче документов Заемщика Банку, приему платежей и переводов от Заемщика Банка в счет погашения Займа;	0,00 теңге/тенге
5) Қарыз алушының осы 11.1-тармақтың 2), 3), 4) - тармақшаларына байланысты емес, банктік шот шарттары және (немесе) банктік қызмет көрсету шарттары, қарыз алуға, қарызға қызмет көрсетуге байланысты сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары аясындағы Банктің және (немесе) өзге де ұйымдардың пайдасына жасайтын комиссиялары мен төлемдері/Комиссии и платежи Заемщика в пользу Банка и (или) иных организаций в рамках договоров банковского счета и (или) договоров банковского обслуживания, договоров страхования (перестрахования), связанные с получением Займа, обслуживанием Займа, не связанные с подпунктами 2), 3), 4) настоящего пункта 11.1.	0,00 теңге/тенге
11.2. Келісімде көзделген және Келісім жасалған күні өндіріп алу фактісі белгісіз болған комиссиялар мен басқа да төлемдер нақты төлем жасалғаннан кейін Қарыз алушының талабы бойынша СЖТМ қайта есептелген жағдайда ескеріледі/Комиссии и иные платежи, предусмотренные Соглашением, факт взимания которых не известен на дату заключения Соглашения, учитываются в случае перерасчета ГЭСВ после фактического платежа	
Қаржыландыру құралының сомасын ұлғайту үшін/ За увеличение суммы инструмента финансирования	Банктің https://www.bcc.kz/smallbiz/tarify-biz/ сайтындағы комиссияларға сәйкес /
Қаржыландыру құралының мерзімін кейінге жылжыту үшін (қайта құрылымдауға байланысты емес)/За продление срока инструмента финансирования (не связанно с реструктуризацией)	
Қаржыландыру құралының мерзімін кейінге жылжыту үшін (қайта құрылымдау аясында)/За продление срока инструмента финансирования (в рамках реструктуризации)	

Кредит бойынша өтеу кестесін өзгерту үшін/негізгі борыш пен сыйақыны төлеу мерзімдерін кейінге жылжыту үшін / За изменение графика погашения по кредиту/За перенос сроков оплаты основного долга и вознаграждения	Согласно комиссий на сайте Банка: https://www.bcc.kz/smallbiz/tarify-biz/
Сыйақы мөлшерлемесін төмендету үшін/ За снижение ставки вознаграждения	
Келісім аясында қарыз алушыны/бірлесіп қарыз алушыны/кепілгерді қосу/алып тастау/ауыстыру үшін/ За включение/исключения/замену заемщика/созаемщика/гаранта в рамках Соглашения	
Кепілді босату/ауыстыру үшін/ За высвобождение/замену залога	
Банктің келісімдерін/анықтамаларын ұсыну үшін / За предоставление согласий/справок Банка	
Кепіл мүлкі бойынша құжаттардың түпнұсқаларын кассадан уақытша беру үшін/За временную выдачу из кассы оригиналов документов по залоговому имуществу	
Кепіл бойынша заңды ескертулерді жоюды кейінге қалдыруды ұсыну үшін/ За предоставление отсрочки по устранению юридических замечаний по залогам	
Кепіл бойынша заңды ескертулерді жою бойынша кейінге қалдыру мерзімін жылжыту үшін/За продление отсрочки по устранению юридических замечаний по залогам	
Жоғарыда көрсетілмеген қаржыландыру талаптарының өзге де өзгерістері үшін/За прочие изменения условий финансирования, не указанные выше:	

12. Қарызды және сыйақыны өтеу тәртібі: Қарыз алушының Шотына төмендегі кезеңділікпен ақша салу жолымен жүзеге асырылады (касса, қашықтағы терминалдар және т.б. арқылы)*: ай сайын,* Қарызды өтеу кестесінде (Қосылу туралы өтінішке 1-қосымша) белгіленген сомада және мерзімдерде ақшаны салу арқылы жүзеге асырылады.		**12. Порядок, периодичность погашения Займа и вознаграждения**: путем внесения денег на Счет Заемщика (через кассу, удаленный терминал и др.), с периодичностью: *ежемесячно,* в сумме и сроки, предусмотренные Графиком погашения Займа (Приложение № 1 к Заявлению о присоединении).
13. Қарыз алушының міндеттемелерін орындауының қамсыздандыруы:		**13. Обеспечением исполнения обязательств Заемщика являются**:
□ Қарыз алушыдан алынатын тұрақсыздық айыбы (айыппұл және/немесе өсімпұл);		□ Неустойка (штраф и/или пеня), взимаемая с Заемщика;
□ Қазақстан Республикасы, Атырау облысы, Атырау қаласы, Қайыршақты ауылдық округі, Томарлы ауылы, Жұлдыз-3 тұрғын алабы, Файзолла Ғалымжанұлы көшесі, 40 ғимарат мекенжайы бойынша орналасқан, жалпы ауданы 0,3632 га жер учаскесі бар, кадастрлық нөмірі 04:066:060:6515, жалпы ауданы 1605,3 ш.м., кеңейтімдері бар, Тұрғын емес құрылым "КаспийБизнесКонсалтинг" ЖШС жеке меншігіне құқығына тиесілі, 26.06.2026 жылғы **№ATR/2026/W/P/00485/6** Ипотекалық шартқа (қайта кепіл) сәйкес нарықтық құны 310 229 458,00 (үш жүз он миллион екі жүз жиырма тоғыз мың төрт жүз елу сегіз) теңге;		□ Нежилые строение, общей площадью 1605,3 кв.м., с земельным участком общей площадью 0,3632 га, кадастровый номер 04:066:060:6515, расположенные по адресу: Республика Казахстан, область Атырауская, город Атырау, сельский округ Кайыршакты, село Томарлы, жилой массив Жұлдыз-3, улица Файзолла Ғалымжанұлы, сооружение 40, принадлежащие на праве частной собственности ТОО «КаспийБизнесКонсалтинг», согласно Ипотечному договору (перезалог) **№ATR/2026/W/P/00485/6** от 26.06.2026 года, с рыночной стоимостью 310 229 458,00 (Триста десять миллионов двести двадцать девять тысяч четыреста пятьдесят восемь) тенге;
□ 26.06.2026 жылғы **№ATR/2026/W/P/00486/6** жылжымалы мүлік кепілі шартына (қайта		□ Мобильный бетонный завод модели MCMIX M100 2022 года выпуска, принадлежащий на

кепіл) сәйкес «КаспийБизнесКонсалтинг" ЖШС жеке меншік құқығында тиесілі MCMIX M100 моделі 2022 жылдан Мобильді бетон зауыты, нарықтық құны 99 587 660,00 (тоқсан тоғыз миллион бес жүз сексен жеті мың алты жүз алпыс) теңге;		праве частной собственности ТОО «КаспийБизнесКонсалтинг», согласно Договору залога движимого имущества (перезалог) **№ATR/2026/W/P/00486/6** от 26.06.2026 года, с рыночной стоимостью 99 587 660,00 (Девяносто девять миллионов пятьсот восемьдесят семь тысяч шестьсот шестьдесят) тенге
26.06.2026 жылғы **№AOP/2026/W/P/00888/9** (қайта кепіл) жылжымалы мүлік кепілі шартына сәйкес, Қарыз алушыға жеке меншік құқығында тиесілі, Мемлекеттік нөмірі 044BMU02, 2019 жылдан SANY SYG 5340THB 470C-10 маркалы автобетон сорғы, нарықтық құны 118 742 000,00 (Жүз он сегіз миллион жеті жүз қырық екі мың) теңге;		Автобетононасос марки SANY SYG 5340THB 470C-10, 2019 года выпуска, с государственным номером 044BMU02, принадлежащий на праве частной собственности Заемщику согласно Договору залога движимого имущества (перезалог) **№AOP/2026/W/P/00888/9** от 26.06.2026 года, с рыночной стоимостью 118 742 000,00 (Сто восемнадцать миллионов семьсот сорок две тысячи) тенге;
"КаспийБизнесКонсалтинг" ЖШС заңды тұлғаның кепілдігі, БСН 050440000062, міндеттемелердің барлық сомасына 26.06.2026 жылғы **№AOP/2026/W/P/01151** бенефициардың пайдасына принципал үшін міндеттемелерді орындау кепілдігіне сәйкес;		гарантия юридического лица **ТОО "КаспийБизнесКонсалтинг"**, БИН 050440000062, на всю сумму обязательств, согласно Гарантии исполнения обязательств за Принципала в пользу Бенефициара **№AOP/2026/W/P/01151** от 26.06.2026 года;
Кубенов Бауыржан Карбанович, ЖСН 720105301059, жеке тұлғаның кепілдігі, міндеттемелердің барлық сомасына 26.06.2026 жылғы **№AOP/2026/W/P/01149** бенефициардың пайдасына принципал үшін міндеттемелерді орындау кепілдігіне сәйкес;		гарантия физического лица **Кубенова Бауыржана Карбановича**, ИИН 720105301059, на всю сумму обязательств, согласно Гарантии исполнения обязательств за Принципала в пользу Бенефициара **№AOP/2026/W/P/01149** от 26.06.2026 года;
"КБК" Жеке кәсіпкер, ЖСН 720105301059, кепілдігі, міндеттемелердің барлық сомасына 26.06.2026 жылғы **№AOP/2026/W/P/01150** бенефициардың пайдасына принципал үшін міндеттемелерді орындау кепілдігіне сәйкес;		Гарантия **Индивидуального предпринимателя "КБК"**, ИИН 720105301059, на всю сумму обязательств, согласно Гарантии исполнения обязательств за Принципала в пользу Бенефициара **№AOP/2026/W/P/01150** от 26.06.2026 года;
Кубен Азалия Бауыржанкызы жеке тұлғаның кепілдігі, ЖСН 030412650123, кепілдігі, міндеттемелердің барлық сомасына 26.06.2026 жылғы **№AOP/2026/W/P/01148** бенефициардың пайдасына принципал үшін міндеттемелерді орындау кепілдігіне сәйкес;		гарантия физического лица **Кубен Азалии Бауыржанкызы**, ИИН 030412650123, на всю сумму обязательств, согласно Гарантии исполнения обязательств за Принципала в пользу Бенефициара **№AOP/2026/W/P/01148** от 26.06.2026 года;
сондай-ақ ҚР заңнамасына сәйкес өндіріп алу қолдануға болатын басқа да мүлік.		а также иное имущество, на которое может быть обращено взыскание в соответствии с Законодательством РК.
14. Қарыз алушы Қосылу шарты, осы Келісім және Қосылу туралы өтініш бойынша міндеттемелерді орындамаған немесе тиісті дәрежеде орындамаған кезде Банк қабылдайтын шаралар: Банк Қосылу шартында, Келісімде және Заңнамада көзделген тәртіппен және мерзімде тиесілі сыйақымен, тұрақсыздық айыбымен, сонымен қатар Банкке тиесілі басқа да төлемдермен бірге Қарыздың		**14. Меры, принимаемые Банком при неисполнении либо ненадлежащем исполнении Заемщиком обязательств по Договору присоединения, настоящему Соглашению и Заявлению о присоединении**: Банк вправе потребовать досрочного возврата всей суммы Займа вместе с причитающимся вознаграждением, неустойкой, а также иными, причитающимися Банку, платежами, в порядке

барлық сомасын мерзімінен бұрын қайтаруды талап ету; Қарыз алушының Банкте, сонымен қатар екінші деңгейдегі кез келген басқа банкте, банк операцияларының жекелеген түрін жүзеге асыратын ұйымдарда ашылған кез келген банктік шотынан, соның ішінде тікелей дебеттеу/төлем талаптарын ұсыну арқылы ақшаны даусыз өндіріп алу; Қосылу шартында, Келісімде және ҚР заңнамасында көзделген тәртіппен және талаптармен Қарыз сомасын Қарыз алушының банктік шоттарынан тікелей дебеттеу жолымен, ақшаны даусыз (Қарыз алушының келісімінсіз және оған хабарламай) алып қою/есептен шығару арқылы мерзімінен бұрын өндіріп алу, сонымен қатар ҚР заңнамасында және (немесе) Қосылу шартында/Келісімде/Қосылу туралы өтініште көзделген кез келген шараны қолдану, соның ішінде осы Шартты орындау талаптарын өзгерту, Қарыз бойынша берешек сомасын өндіріп алу туралы талап-арызбен сотқа жүгіну, сондай-ақ соттан тыс тәртіппен және/немесе сот тәртібімен кепілге берілген мүлікке өндіріп алу қолдану және/немесе үшінші тұлғалардың қамсыздандыру міндеттемелерін орындауын талап ету және/немесе үшінші тұлғалар жүзеге асыратын және/немесе Заңнама бойынша тыйым салынбаған басқа тәсілдермен өндіріп алуға қосылу;		и сроки, предусмотренные Договором присоединения, Соглашением и Законодательством; в бесспорном, порядке обратить взыскание по просроченной задолженности - в том числе прямым дебетованием/путем предъявления платежных требований - на деньги, имеющиеся на любых банковских счетах Заемщика, открытых как в Банке, так и в любых иных банках второго уровня, организациях осуществляющих отдельные виды банковских операций; досрочно взыскать сумму Займа, начисленное вознаграждение, путем бесспорного (без согласия и уведомления Заемщика) изъятия/списания денег путем прямого дебетования банковских счетов Заемщика, а также применить любые меры, предусмотренные Законодательством РК и (или) Договором присоединения/Соглашением/Заявлением о присоединении, в том числе изменить условия исполнения настоящего Соглашения, обратиться с иском в суд о взыскании суммы задолженности по Займу, а также обратить взыскание на заложенное имущество во внесудебном порядке и/или в судебном порядке и/или требовать исполнения обеспечительных обязательств третьими лицами, и/или присоединиться к взысканию, осуществляемому третьими лицами, и/или иными способами, не запрещенными Законодательством.
15. Осы Келісім оған қол қойған күннен бастап күшіне енеді және Қарыз алушы Қосылу шарты, осы Келісім және Қосылу туралы өтініш бойынша өз міндеттемелерін толық орындап болғанша қолданыста болады, Қарыз алушы олар бойынша өз құқықтары мен міндеттемелерін біледі және сөзсіз растайды. Осы Келісімнің күші Қарыз алушы Келісім аясында Банкке ұсынған және ұсынатын Қосылу туралы барлық өтінішке қолданылады.		**15. Настоящее Соглашение вступает в силу** со дня подписания и действует до полного выполнения Заемщиком своих обязательств по Договору присоединения, настоящему Соглашению, а также Заявлению о присоединении, права и обязанности по которым Заемщик знает и безусловно подтверждает. Действие настоящего Соглашения распространяется на все Заявления о присоединении, которые Заемщик предъявил и предъявит Банку в рамках Соглашения.
16. Қарыз алушының жауапкершілігі (Келісімнің 10-тармағына қоса):		**16. Ответственность Заемщика (помимо п.10 Соглашения):**
1. Тараптар Қосылу шартына, осы Келісімге және ҚР қолданыстағы заңнамасына сәйкес жауап береді.		1. Стороны несут ответственность в соответствии с Договором присоединения, настоящим Соглашением и законодательством РК.
2. Қарыз алушы берешекті мерзімінен бұрын толық/ішінара өтеуді тұрақсыздық айыбын немесе айыппұл санкцияларының басқа да түрлерін төлемей жүзеге асырады.		2. Полное досрочное/частичное досрочное погашение задолженности осуществляется Заемщиком без оплаты неустойки или иных видов штрафных санкций.

17. Осы Келісімге қол қоя отырып, Қарыз алушы Банкке мыналарға сөзсіз келісім береді (Қосылу шартында, Өтініштерде және Сауалнама-өтініште көрсетілген келісімдерге қоса):		**17. Подписанием настоящего Соглашения Заемщик дает Банку безусловное согласие (помимо согласий, указанных в Договоре присоединения, Заявлениях и Анкете-Заявлении)**:
✓ Қарызды және/немесе сыйақыны және/немесе Қарыз алушының кінәсінен болған Банк шығысының және/немесе мерзімінен кешіктірілген берешек сомасын өтеу қажет болған жағдайда, Қосылу шартында/Келісімде/Қосылу туралы өтініште және/немесе ҚР заңнамасында көзделген жағдайларда және талаптармен Банкте, өзге банктерде және банк операцияларының жекелеген түрін жүзеге асыратын кез келген ұйымда ашылған Қарыз алушының кез келген банктік шотындағы ақшаны мерзімінен кешіктірілген берешек бойынша өндіріп алу, атап айтқанда Банктің шоттарды тікелей дебеттеуі және/немесе төлем құжаттарының негізінде ақшаны даусыз (қосымша келісімінсіз және Қарыз алушыны хабардар етпей) есептен шығаруы жолымен ақшаны алу, оның ішінде Қарыз алушының Қарыз бойынша барлық берешегінің сомасын, бірақ мұнымен шектелмейді;		✓ на обращение взыскания по просроченной задолженности на деньги, имеющиеся на любых банковских счетах Заемщика, открытых в Банке и в любых иных банках и организациях осуществляющих отдельные виды банковских операций, а именно на изъятие денег путём прямого дебетования счетов и/или бесспорного (без дополнительного согласия и уведомления Заемщика) списания Банком денег на основании платежных документов, в том числе – не ограничиваясь - на суммы всех задолженностей Заемщика по Займу, в случае необходимости погашения Займа и/или вознаграждения и/или сумм расходов Банка по вине Заемщика/ущерба Банку и/или иной просроченной задолженности, в случаях и на условиях, предусмотренных Договором присоединения/Соглашением/Заявлением о присоединении и/или Законодательством РК;
✓ құқықтарды іске асыру және міндеттерді орындау мақсатында басшылардың дербес деректерін жинау, өңдеу, беру, сондай-ақ осындай келісім Қарыз алушының Өтініш-сауалнамаға қол қоюымен берілгендей, Қарыз алушы туралы ақпаратты кредиттік бюролармен алмасу;		✓ на сбор, обработку, передачу персональных данных руководителей в целях реализации прав и исполнения обязанностей, а также на обмен информацией о Заемщике – с кредитными бюро, как это согласие предоставлено подписанием Заемщиком Анкеты-Заявления;
✓ өзі туралы мәліметті кредиттік бюроға беруге және кредиттік бюроның өзі туралы кредиттік есепті, сондай-ақ тараптардың міндеттемелерін орындауына байланысты ақпаратты Банкке беруі;		✓ на предоставление сведений о нем в кредитное бюро и на предоставление кредитным бюро Банку кредитного отчета о нем, а также информации, связанной с исполнением Сторонами своих обязательств;
✓ Банктің талаптарына, ҚР заңнамасының талаптарына және Қамсыздандыру шарттарына сәйкес қамтамасыз етуді тіркеу;		✓ на регистрацию Обеспечения в соответствии с требованиями Банка, условиями Законодательства РК и Договорами Обеспечения;
✓ Қосылу шартының жаңа нұсқасын және/немесе Қосылу шартына енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды Банктің **www.bcc.kz** мекенжайы бойынша интернет-ресурсына орналастыру арқылы Банктің Қосылу шартының талаптарына біржақты тәртіппен өзгерістер мен толықтыру енгізуі;		✓ на одностороннее изменение и/или дополнение Банком условий Договора присоединения путём размещения новой редакции Договора присоединения и/или внесённых изменений и/или дополнений в Договор присоединения на интернет-ресурсе Банка по адресу: **www.bcc.kz.**
18. Осы Келісімге қол қоя отырып, Қарыз алушы осы Келісімде көрсетілген Бағдарламаның талаптарымен сөзсіз және кері қайтарусыз келісті және оның аясында Қарыз		**18.** Подписанием настоящего Соглашения Заемщик безусловно и безотзывно согласился с условиями Программы, указанными в настоящем Соглашении, и в рамках которых

алушы Қосылу туралы барлық өтінішке қол қойды.		Заемщиком подписаны все Заявления о присоединении.
18-1. Келісімнің жеке талаптары:		**18-1. Отдельные условия настоящего Соглашения**:
18. Қарыз алушы міндеттенеді: 1. қаржыландыру мерзімі аяқталғанға дейін банктегі таза дебеттік және кредиттік айналымдардың кемінде 90% - "KBK BETON"ЖК ("KBK BETON "ЖК," KBK "ЖК," Каспий бизнес консалтинг " ЖШС құрамында) компаниялар тобы бойынша банкте қолдау. Міндеттемелер орындалмаған жағдайда Қарыз алушы қаржыландыру құралы сомасының 1% мөлшерінде тұрақсыздық айыбын / айыппұл төлейді 2. кредиттік қаражатты келесі мақсаттарға бағыттамау: - бұрын жұмсалған шығындарды өтеу, Жеке және заңды тұлғалардың, оның ішінде қатысушылардың, акционерлердің, қарыз алушының лауазымды тұлғалары мен қызметкерлерінің қаржылық көмегін өтеу; - салық міндеттемелерін (қарыз қаражаты есебінен сатып алынатын активтің құнына енгізілген ҚҚС-ты қоспағанда), мемлекеттік бажды, кедендік төлемдерді/алымдарды, баждарды, кез келген әлеуметтік төлемдер мен аударымдарды төлеуге, сондай-ақ кез келген сақтандыру сыйлықақысын, оның ішінде қызметкерлерді жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыру туралы шарт бойынша төлеуге. Осы шарт орындалмаған жағдайда Қарыз алушы банкке айыппұл мөлшерінде төлейді Мақсатсыз пайдалану сомасының 5%. 3. отандық өндірушілерде ұқсастығы жоқ активтерді қоспағанда, импорттық өндірістің инвестициялық активтерін сатып алмау, мысалы: Әрлеу құрылыс материалдары; жабдықтар, арнайы техника және қосалқы бөлшектер. Қазақстан Республикасының ұлттық стандарттарының ҚР СТ 3836 "Қазақстан жасалған" таңбалау белгісі "талаптарына сәйкес "Қазақстанда жасалған"деген таңбасы бар отандық өндіріс активтерін сатып алуға жол беріледі. Техникалық талаптар және ҚР СТ 3837 ""Қазақстан жасалған" таңбалау белгісін қолдану тәртібі"). 4. қарыз сомасының кемінде 50% - ы осы шешімге сәйкес белгіленген қолжетімділік кезеңінің ½ мерзімі ішінде игерілсін. Орындалмаған жағдайда игерілмеген қаражат сомасының 5% мөлшерінде айыппұл санкцияларын төлеуге міндетті.		**18. Заемщик обязуется:** 1. поддерживать в Банке по Группе компаний ИП "KBK BETON" (в составе ИП "KBK BETON", ИП "KBK", ТОО "Каспий бизнес консалтинг") не менее 90% чистых дебетовых и кредитовых оборотов в Банке до конца срока финансирования. В случае неисполнения обязательств Заемщик уплачивает неустойку/штраф в размере 1% от суммы инструмента финансирования. 2. не направлять кредитные средства на следующие цели: - возмещение ранее понесенных затрат, погашение финансовой помощи физических и юридических лиц, в том числе участников, акционеров, должностных лиц и работников Заемщика; - оплату налоговых обязательств (за исключением НДС включенного в стоимость приобретаемого актива за счет средств займа), государственной пошлины, таможенных платежей/сборов, пошлин, любых социальных платежей и отчислений, а также на оплату любой страховой премии, в том числе по договору об обязательном страховании работников от несчастных случаев. В случае неисполнения данного условия Заёмщик оплачивает банку штраф в размере 5% от суммы нецелевого использования. 3. не приобретать инвестиционные активы импортного производства, за исключением активов по которым нет аналогов у отечественных производителей, таких как: отделочные строительные материалы; оборудование, спецтехника и запасные части. Допускается приобретать активы отечественного производства с маркировкой «Сделано в Казахстане» в соответствии с требованиями национальных стандартов Республики Казахстан СТ РК 3836 «Знак маркировки «Қазақстанда жасалған». Технические требования и СТ РК 3837 «Порядок применения знака маркировки «Қазақстанда жасалған»). 4. не менее 50% от суммы займа освоить в течение ½ срока периода доступности, установленного согласно данного решения. В случае неисполнения уплатить штрафные санкции в размере 5% от суммы неосвоенных средств.

Мәселені Банк келісімге алған жағдайда, Қарыз алушы тиісті дәрежеде ұсынған құжаттар, сонымен қатар Қарыз алушының растау хаты Қарыз алушының ерекше талаптарды орындау бойынша Банк алдындағы өз міндеттемелерін тиісті дәрежеде орындағанын растайтын құжат болып танылады. Бұл ретте Келісімге Қосымша келісім жасасу талап етілмейді.		Документами, подтверждающими факт надлежащего исполнения Заемщиком своих обязательств перед Банком по исполнению особых условий, являются надлежащим образом предоставленные Заемщиком документы, а также подтверждающее письмо Заемщика, при условии согласования вопроса Банком. При этом, заключение дополнительного соглашения к Соглашению не требуется.
2. Осы Келісімде көзделмеген құқықтар мен міндеттер, соның ішінде Тараптарға белгіленген шектеулер Қосылу шартының талаптарында көрсетілген.		2. Права и обязанности, в том числе ограничения для Сторон, не предусмотренные настоящим Соглашением, отражены в условиях Договора присоединения.
19. «Өрлеу» қаражатты шартты орналастыру бағдарламасы аясында Келісімнің ерекше талаптары		**19. Особые условия Соглашения в рамках Программы обусловленного размещения средств «Өрлеу»**
Осы тармақта мынадай терминдер (Қосылу шартында белгіленген өзге де терминдер мен олардың анықтамаларына қоса) пайдаланылады:		В настоящем пункте используются следующие термины (помимо иных терминов и их определений, установленных Договором присоединения):
Үлестес/байланысты тұлғалар – 1) ірі акционерлер (акционерлік қоғамдарда), құрылтайшылар, қатысушылар (шаруашылық серіктестіктерде), өндірістік кооперативтің мүшелері (өндірістік кооперативтерде); 2) қоғамның тәуелсіз директорын қоспағанда, осы бағанның 1), 3) және 9) тармақтарында көрсетілген жеке тұлғаның жақын туыстары, жұбайы (зайыбы), жұбайының (зайыбының) жақын туыстары (акционерлік қоғамдар үшін); 3) тәуелсіз директорды (акционерлік қоғамдар үшін) қоспағанда, осы бағанның 1), 4), 5), 6), 7), 8), 9) 10) және 11) тармақтарында көрсетілген Қарыз алушының немесе заңды тұлғаның лауазымды тұлғасы; 4) осы бағанның 1) тармағында көрсетілген тұлға не Қарыз алушының лауазымды тұлғасы бақылайтын заңды тұлға; 5) оған қатысты осы бағанның 1) тармағында көрсетілген не Қарыз алушының лауазымды тұлғасы болып табылатын тұлға ірі акционер болып табылатын не мүліктегі тиісті үлеске құқығы бар заңды тұлға; 6) Қарыз алушы оған қатысты ірі акционер болып табылатын немесе мүліктегі тиісті үлеске құқығы бар заңды тұлға;		**Аффилиированные/связанные лица** - 1) крупные акционеры (в акционерных обществах), учредители, участники (в хозяйственных товариществах), члены производственного кооператива (в производственных кооперативах); 2) близкие родственники, супруг (супруга), близкие родственники супруга (супруги) физического лица, указанного в пунктах 1), 3) и 9) настоящего столбца, за исключением независимого директора общества (для акционерных обществ); 3) должностное лицо Заемщика или юридического лица, указанного в пунктах 1), 4), 5), 6), 7), 8), 9) 10) и 11) настоящего столбца, за исключением независимого директора (для акционерных обществ); 4) юридическое лицо, которое контролируется лицом, указанным в пункте 1) настоящего столбца либо должностным лицом Заемщика; 5) юридическое лицо, по отношению к которому лицо, указанное в пункте 1) настоящего столбца, либо являющееся должностным лицом Заемщика, является крупным акционером либо имеет право на соответствующую долю в имуществе; 6) юридическое лицо, по отношению к которому Заемщик является крупным акционером или имеет право на соответствующую долю в имуществе;

7) өзіне қатысты осы бағанның 6) тармағында көрсетілген заңды тұлға ірі акционер болып табылатын немесе мүліктегі тиісті үлеске құқығы бар заңды тұлға; 8) Қарыз алушымен бірлесіп үшінші тұлғаның бақылауында болатын заңды тұлға; 9) Қарыз алушымен шартпен байланысты тұлға, оған сәйкес ол Түпкілікті қарыз алушы қабылдайтын шешімдерді айқындауға құқылы; 10) өз бетінше немесе өзінің үлестес тұлғаларымен бірлесіп, Қарыз алушының не осы бағанның 1), 4), 5), 6), 7), 8), 9) және 11) тармақтарында көрсетілген заңды тұлғалардың дауыс беретін акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) он және одан да көп пайызын иеленетін, пайдаланатын, оларға билік ететін тұлға; 11) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес, сондай-ақ осы Келісімнің 4-қосымшасына және Қосылу туралы өтінішке сәйкес критерийлерге сәйкес Қарыз алушының үлестес тұлғасы болып табылатын өзге тұлға.		7) юридическое лицо, по отношению к которому юридическое лицо, указанное в пункте 6) настоящего столбца, является крупным акционером или имеет право на соответствующую долю в имуществе; 8) юридическое лицо, которое совместно с Заемщиком находится под контролем третьего лица; 9) лицо, связанное с Заемщиком договором, в соответствии с которым оно вправе определять решения, принимаемые Конечным заемщиком; 10) лицо, которое самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами владеет, пользуется, распоряжается десятью и более процентами голосующих акций (долей участия в уставном капитале) Заемщика либо юридических лиц, указанных в пунктах 1), 4), 5), 6), 7), 8), 9) и 11) настоящего столбца; 11) иное лицо, являющееся аффилированным лицом Заемщика в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан, а также в соответствии с критериями согласно Приложения №4 к настоящему Соглашению и Заявлению о присоединении.
Жеке тұлғаның үлестес тұлғалары: 1) жақын туыстары, жұбайы (зайыбы), жұбайының (зайыбының) жақын туыстары; 2) осы жеке тұлға және (немесе) осы тармақтың 1) тармақшасында көрсетілген тұлғалар өндірістік кооперативтің ірі акционері/ірі қатысушысы/мүшесі және (немесе) лауазымды тұлға болып табылатын заңды тұлға; 3) осы жеке тұлға және (немесе) осы тармақтың 1) тармақшасында көрсетілген тұлғалар бақылайтын заңды тұлға; 4) осы тармақтың 2) және 3) тармақшаларында көрсетілген заңды тұлғалар оларға қатысты ірі акционерлер (ірі қатысушылар) болып табылатын немесе мүліктегі тиісті үлеске құқығы бар заңды тұлға; 5) осы тармақтың 2), 3) және 4) тармақшаларында көрсетілген заңды тұлғалардың лауазымды тұлғалары. Қарыз алушы немесе өзге заңды тұлға тиісінше Қарыз алушы немесе өзге заңды тұлға қабылдайтын шешімдерді айқындау мүмкіндігі Қарыз алушыны немесе өзге де заңды тұлғаны бақылау болып табылады. Қарыз алушының немесе өзге де заңды тұлғаның лауазымды тұлғалары:		**Аффилиированные лица физического лица:** 1) близкие родственники, супруг (супруга), близкие родственники супруга (супруги); 2) юридическое лицо, в котором крупным акционером/крупным участником/членом производственного кооператива и (или) должностным лицом является данное физическое лицо и (или) лица, указанные в подпункте 1) настоящего термина; 3) юридическое лицо, которое контролируется данным физическим лицом и (или) лицами, указанными в подпункте 1) настоящего термина; 4) юридическое лицо, по отношению к которому юридические лица, указанные в подпунктах 2) и 3) настоящего термина, являются крупными акционерами (крупными участниками) или имеют право на соответствующую долю в имуществе; 5) должностные лица юридических лиц, указанных в подпунктах 2), 3) и 4) настоящего термина. Контролем над Заемщиком или иным юридическим лицом является возможность определять решения, принимаемые соответственно Заемщиком или иным юридическим лицом. Должностными лицами Заемщика или иного юридического лица являются:

- акционерлік қоғамның директорлар кеңесінің, оның атқарушы органының мүшелері немесе акционерлік қоғамның атқарушы органының функцияларын жеке дара жүзеге асыратын тұлға, - шаруашылық серіктестігі атқарушы органының мүшелері немесе шаруашылық серіктестігі атқарушы органының функцияларын жеке дара атқаратын тұлға, сондай-ақ шаруашылық серіктестігі байқаушы кеңесінің мүшелері, - өндірістік кооперативтің жалпы жиналысының мүшелері, өндірістік кооперативтің төрағасы, басқарма, байқаушы кеңесінің және тексеру комиссиясының мүшелері (ревизор), сондай-ақ өндірістік кооперативтің басшы жұмыскерлері.		- члены совета директоров акционерного общества, его исполнительного органа или лицо, единолично осуществляющее функции исполнительного органа акционерного общества, - члены исполнительного органа хозяйственного товарищества или лицо, единолично исполняющее функции исполнительного органа хозяйственного товарищества, а также члены наблюдательного совета хозяйственного товарищества, - члены общего собрания, председатель производственного кооператива, члены правления, наблюдательного совета и ревизионной комиссии (ревизор) производственного кооператива, а также руководящие работники производственного кооператива;
БТТ – осы Келісімге жасалған № 4 қосымшада айқындалған заңдық және/немесе экономикалық критерийлерге сәйкес байланысты тұлғалар, оның ішінде қарыз алушылар тобы;		**ГСЗ -** группа связанных лиц, в том числе заемщиков, в соответствии с юридическими и/или экономическими критериями, определенными в Приложении №4 к настоящему Соглашению;
Қормен қосылу шарты – Қордың (*damu.kz*) ресми сайтында орналастырылған қосылу шарты, оның талаптары стандарт нысандарда айқындалған және Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 389-бабына сәйкес Қормен қосылу шартына қосылу арқылы Қарыз алушы қабылдауы мүмкін;		**Договор присоединения с Фондом –** Договор присоединения, размещенный на официальном сайте Фонда (*damu.kz)*, условия которого определены в стандартных формах и могут быть приняты Заемщиком путем присоединения к Договору присоединения с Фондом в соответствии со статьей 389 Гражданского кодекса Республики Казахстан;
Инвестициялар – негізгі құралдарды сатып алу және (немесе) салу және (немесе) жаңғырту және (немесе) реконструкциялау және (немесе) күрделі жөндеу, биологиялық және (немесе) материалдық емес активтерді сатып алу. Осы анықтамада көрсетілген мақсаттарға байланысты қосылған құн салығы (бұдан әрі - ҚҚС) бойынша шығыстар да инвестицияларға жатады;		**Инвестиции -** приобретение и (или) строительство и (или) модернизация и (или) реконструкция и (или) капитальный ремонт основных средств, приобретение биологических и (или) нематериальных активов. Расходы по налогу на добавленную стоимость (далее – НДС), связанные с указанными в данном определении целями, также относятся к инвестициям;
Инвестициялық активтер – болашақта пайда алу немесе капиталды ұлғайту мақсатында қаражат салынатын Қарыз алушының активтері (құрылыс материалдары, жабдықтар, арнайы техника және қосалқы бөлшектер);		**Инвестиционные активы -** активы Заемщика, в которые вкладываются средства с целью получения прибыли или увеличения капитала в будущем (строительные материалы, оборудование, спецтехника и запасные части);
БТТ карточкасы – байланысты тұлғалар тобы, оның ішінде Банктің қарыз алушылары бойынша ақпаратты қамтитын, осы Келісімнің 4-қосымшасына сәйкес ресімделген құжат;		**Карточка ГСЗ -** документ, содержащий информацию по группе связанных лиц, в том числе заемщиков Банка, оформленный в соответствии с Приложением №4 к настоящему Соглашению.
ЭҚЖЖ – Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігінің		**ОКЭД -** общий классификатор видов экономической деятельности, утвержденный

техникалық реттеу және метрология жөніндегі уәкілетті органы бекіткен экономикалық қызмет түрлерінің жалпы жіктеуіші;		уполномоченным органом по техническому регулированию и метрологии Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан;
Айналым қаражатын толықтыру - шикізат пен материалдар, отын, өзге тауар-материалдық қорлар, Қарыз алушының жұмыскерлеріне жалақы төлеу, негізгі құралдарды жалға алу, көлік қызметтері үшін төленетін шығыс, сондай-ақ Қарыз алушының ағымдағы қызметін қамтамасыз ету үшін қажетті және Жоба бойынша Қарыз алушының қызметі шеңберіндегі Инвестицияға жатпайтын, сондай-ақ салық міндеттемелерін, зейнетақы және әлеуметтік аударымдарды, тікелей бюджетке төленетін кедендік төлемді/алымды/бажды тікелей төлеуді болдырмайтын өзге де шығыс;		**Пополнение оборотных стредств -** расходы по оплате: за сырье и материалы, топливо, иных товарно-материальных запасов, заработной платы работникам Заемщика, подлежащей к выплате, аренды основных средств, транспортных услуг, а также иные расходы, необходимые для обеспечения текущей деятельности Заемщика и не относящиеся к Инвестициям в рамках деятельности Заемщика по Проекту, а также исключающие оплату налоговых обязательств, пенсионных и социальных отчислений, таможенных платежей/сборов/ пошлин напрямую в бюджет;
Бағдарлама – Банк пен Қор арасында жасалған 16.09.2025 жылғы № ӨР-569 «Өрлеу» қаражатын шартты орналастыру бағдарламасына қатысу туралы келісім (бұдан әрі - Өнімге қатысу туралы келісім) аясында «Өрлеу» қаражатын шартты орналастыру бағдарламасы;		**Программа** - программа обусловленного размещения средств «Өрлеу» в рамках Соглашения об участии в программе обусловленного размещения средств «Өрлеу» №ӨР-569 от 16.09.2025 года, заключенного между Банком и Фондом (далее – Соглашение об участии в продукте);
Жоба – Қарыз алушы осы Келісім бойынша алынған Қарыз қаражаты есебінен іске асыратын бизнес-жоба;		**Проект** – бизнес-проект, реализуемый Заемщиком за счет средств Займа, полученного по настоящему Соглашению;
Бірлесіп қарыз алушы – Қарыз алушымен Келісімге және Қосылу туралы өтінішке қол қоятын және Келісім мен Қосылу туралы өтініш бойынша алынған ақшаны қайтару жөніндегі міндеттемелерді орындауға және алынған қарызды, оның ішінде сыйақыны және қарыз бойынша басқа да төлемдерді толық төлеуге ортақ жауапты ретінде әрекет ететін жеке немесе заңды тұлға;		**Созаемщик** – физическое или юридическое лицо, подписывающее Соглашение и Заявление о присоединении с Заемщиком, и выступающее по Соглашению и Заявлению о присоединении в качестве солидарного ответственного за выполнение обязательств по возврату полученных денег и полную оплату полученного Займа, в том числе вознаграждения и других платежей по Займу;
Қарыз алушының Қарызды мақсатына сай пайдалануы – Қарыз алушының осы Келісім және осы Келісім аясындағы Қосылу туралы өтініштер бойынша алынған Қарызды осы Келісімде және осы Келісім аясындағы қосылу туралы өтініштерде белгіленген, Өнімге қатысу туралы келісімнің талаптарына сәйкес келетін мақсаттарда пайдалануы, оның тиісті жүзеге асырылуы тиісті шарттармен, төлем құжаттарымен, қабылдау-өткізу актілерімен және/немесе шот-фактуралармен және/немесе жүкқұжаттармен және т.б. расталуы тиіс, олар жиынтығында осы Келісім аясындағы қосылу туралы өтініштерде және Өнімге қатысу туралы келісімнің талаптарында көзделген Қарыз алушының тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді толық көлемде төлеуі		**Целевое использование Займа Заемщиком -** использование Заемщиком Займа, полученного по настоящему Соглашению и Заявлениям о присоединении в рамках настоящего Соглашения, на цели, установленные настоящим Соглашением и Заявлениями о присоединении в рамках настоящего Соглашения, соответствующие условиям Соглашения об участии в продукте, надлежащее осуществление которого подлежит подтверждению соответствующими договорами, платежными документами, актами приема-передачи и/или счетами-фактурами и/или накладными и др., которые в совокупности должны однозначно подтверждать оплату и получение Заемщиком в полном объеме товаров, работ, услуг и/или

мен алуын және/немесе осы Келісімде көзделген басқа да мақсаттарға қол жеткізуін біржақты растауы тиіс. Отандық өндірушілердің инвестициялық активтерін сатып алған кезде Қарыз алушы Банкке әрбір сатып алынатын инвестициялық актив бойынша «Қазақстанда жасалған» таңбасын растайтын құжаттарды ұсынуға міндеттенеді.		достижение других целей, предусмотренных настоящим Соглашением и Заявлениями о присоединении в рамках настоящего Соглашения и условиями Соглашения об участии в продукте. При приобретении инвестиционных активов отечественных производителей, Заемщик обязуется предоставить Банку документы, подтверждающие маркировку «Сделано в Казахстане» по каждому приобретаемому инвестиционному активу.
Қор – «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ.		**Фонд** – АО «Фонд развития предпринимательства «Даму».
1. Кредит желісі Банк пен Қор арасында жасалған 16.09.2025 жылғы № ӨР-569 «Өрлеу» қаражатын шартты орналастыру бағдарламасына қатысу туралы келісім аясында «Өрлеу» қаражатты шартты орналастыру бағдарламасы бойынша Қордың және Банктің қаражаты есебінен қаржыландырылады.		**1.** Кредитная линия финансируется за счет средств Фонда и Банка по Программе обусловленного размещения средств «Өрлеу» в рамках Соглашения об участии в продукте №ӨР-569 от 16.09.2025 года, заключенного между Банком и Фондом.
2. Осы Келісімге қол қоя отырып, Қарыз алушы (Қосылу шартында көзделген міндеттерге қосымша):		**2. Подписанием настоящего Соглашения Заемщик обязуется** (дополнительно к обязанностям, предусмотренным Договором присоединения)**:**
2.1. Осы Келісімде және Қосылу шартында көзделген міндеттемелерді тиісінше орындауға, тауарларды/жұмыстарды/ көрсетілетін қызметтерді сатып алудың өзге мерзімі Қарыз алушы контрагентпен жасаған тиісті шартта көзделмесе, қарызды тек пайдалану мақсаты бойынша ғана Қарыз алушының шотына Қарыз аударылған күннен бастап 6 (алты) ай ішінде пайдалануға міндеттенеді. Пайдалану мақсаты осы Келісім аясындағы Қосылу туралы тиісті өтініштің 2-қосымшасына сәйкес нысан бойынша Тараптар қол қойған тиісті ақша сомаларымен шығыстардың баптарын егжей-тегжейлі көрсете отырып, Қарызды жиынтығында қарыз алушының тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді толық көлемде төлеуі мен алуын және/немесе осы Келісімде көзделген басқа да мақсаттарға қол жеткізуін біржақты растайтын тиісті шарттармен, төлем құжаттарымен, қабылдау-өткізу актілерімен және/немесе шот-фактуралармен және/немесе жүкқұжаттармен және т.б. пайдаланылғанын растай отырып, қарызды мақсатына сай пайдалану актісінде көрсетіледі. Отандық өндірушілердің инвестициялық активтерін сатып алған кезде Қарыз алушы Банкке әрбір сатып алынатын инвестициялық актив бойынша «Қазақстанда		2.1. надлежащим образом исполнять обязательства, предусмотренные настоящим Соглашением и Договором присоединения; использовать Заем исключительно по целевому назначению в течение 6 (шести) месяцев с даты перечисления Займа на счет Заемщика, если иной срок приобретения товаров/работ/услуг не предусмотрен соответствующим договором, заключенным Заемщиком с контрагентом. Целевое назначение отражается в Акте целевого использования Займа, с детализацией статей расходов с соответствующими суммами денег, подписанном Сторонами по форме, согласно Приложению №2 к соответствующему Заявлению о присоединении в рамках настоящего Соглашения, с подтверждением использования Займа соответствующими договорами, платежными документами, актами приема-передачи и/или счетами-фактурами и/или накладными и др., которые в совокупности должны однозначно подтверждать оплату и получение Заемщиком в полном объеме товаров, работ, услуг и/или достижение других целей, предусмотренных настоящим Соглашением. При приобретении инвестиционных активов отечественных производителей, Заемщик обязуется предоставить Банку документы, подтверждающие маркировку «Сделано в

жасалған» таңбасын растайтын құжаттарды ұсынуға міндеттенеді. (кері жағдайда Банк Қосылу шартының, осы Келісімнің, Өнімге қатысу туралы келісімнің талаптарына сәйкес әрекет етуге құқылы болады);		Казахстане» по каждому приобретаемому инвестиционному активу. (в противном случае Банк вправе действовать в соответствии с условиями Договора присоединения, настоящего Соглашения, Соглашения об участии в продукте);
2.2. Банктің, Қордың, талап етуі бойынша қарыз қаражатының мақсатына сай пайдаланылуына мониторинг жүргізу және бақылау жасау үшін қажетті барлық құжаттар мен ақпаратты, соның ішінде коммерциялық, салықтық және қорғалатын өзге құпияны ұсынуға міндеттенеді;		2.2. по требованию Банка, Фонда, предоставлять все необходимые документы и информацию, в том числе, составляющую банковскую, коммерческую, налоговую и иную охраняемую тайну, для осуществления функций мониторинга и контроля целевого использования заемных средств;
2.3. Қарыз қаражатын қолма-қол ақшасыз есеп айырысу нысанын пайдалану жолымен ғана пайдалану. Осындай айырбастау күні жобаның мақсатына сәйкес активтерді, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алуға арналған тиісті келісімшарт (шарт) болмаған кезде, айырбастау сомасына Қарыз қаражатын шетел валютасына ішінара/толық айырбастауға тыйым салынады. Қарыз алушы осы шартты бұзған жағдайда, осы факт Қарызды мақсатсыз пайдалану ретінде бағаланатын болады;		2.3. использовать средства Займа только путем использования безналичной формы расчетов. Запрещена частичная/полная конвертация средств Займа в иностранную валюту при отсутствии на дату такой конвертации соответствующего контракта (договора) на приобретение активов, работ, услуг согласно цели Проекта, на сумму конвертации. В случае нарушения Заемщиком данного условия, данный факт будет расцениваться как нецелевое использование Займа;
2.4. осы тармақшада көзделген талаптар мен шектеулерді сақтау және осы Келісім аясындағы Қарызды мынадай мақсаттарға пайдаланбауға міндеттенеді:		2.4. соблюдать условия и ограничения, предусмотренные в настоящем подпункте и не использовать полученный Заем в рамках настоящего Соглашения на следующие цели:
1) жаңа бизнесті іске қосу немесе басым бағыттарда бұрын тоқтатылған қызметті қайта бастау жағдайларын қоспағанда, бұрын жүзеге асырылған қызметті жалғастыру мақсатында қолданыстағы бизнесті және жылжымайтын мүлік объектілерін сатып алу жөніндегі мәмілелерді, сондай-ақ жалған және өтірік мәмілелерді қаржыландыру;		1) финансирование сделок по приобретению действующего бизнеса и объектов недвижимости с целью продолжения ранее осуществлявшейся деятельности, а также мнимых и притворных сделок, за исключением случаев запуска нового бизнеса или возобновления ранее прекращённой деятельности в приоритетных направлениях;
2) заңды тұлғалардың жарғылық капиталына қатысу;		2) участие в уставных капиталах юридических лиц;
3) бұрын жүктелген шығынды өтеу, жеке және (немесе) заңды тұлғалардан, оның ішінде Қарыз алушының қатысушыларынан, акционерлерінен, лауазымды тұлғалары мен жұмыскерлерінен қаржылық көмек алуына байланысты туындаған берешекті өтеу;		3) возмещение ранее понесенных затрат Заемщика, погашение задолженности, возникшей в связи с получением Заемщиком финансовой помощи от физических и (или) юридических лиц, в том числе участников, акционеров, должностных лиц и работников Заемщика;
4) тұтынушылық кредит беру;		4) потребительское кредитование;
5) құрылтайшыларға (оның ішінде Қарыз алушының қатысушыларына, акционерлеріне) дивиденд төлеу;		5) выплаты дивидендов учредителям (в том числе участникам, акционерам Заемщика);
6) Қарыз алушының шаруашылық қызметінің шығынын өтеу;		6) покрытие убытков хозяйственной деятельности Заемщика;
7) сенім білдірілген өкілдерге (агенттерге) қызмет ақысын төлеу.		7) оплата услуг поверенным (агентам).

Сенім білдірілген тұлға (агент) тапсырма шартының негізінде кредитордың (сенім білдірушінің) немесе бюджеттік бағдарламаның әкімгерінің атынан және есебінен және оның нұсқауларына сәйкес бюджеттік кредит беруіне байланысты белгілі бір тапсырманы (бюджеттік кредиттерге қызмет көрсету, Қарыз алушымен есеп айырысу, Қарыз алушыға және жобаларға мониторинг жүргізу, берешекті өндіріп алу және т. б.) жасайтын тұлға болып табылады;		Поверенным (агентом) является лицо, которое на основе договора поручения совершает от имени и за счет кредитора (доверителя) или администратора бюджетной программы и в соответствии с его указаниями определенные поручения, связанные с бюджетным кредитованием (обслуживание бюджетных кредитов, проведение расчетов с Заемщиком, проведение мониторинга Заемщика и проектов, взыскания задолженности и т.д.);
8) Қарыз/кредит желісін ұйымдастырғаны үшін алынатын комиссияны (қарыз/кредит желісі сомасының 0,5%-нан (нөл бүтін оннан бес пайызынан) аспайды) қоспағанда, Қарыз алушының қарызына байланысты комиссияны, алымды және (немесе) өзге де төлемді төлеу. Көрсетілген комиссия Қарыз қаражаты есебінен есептен шығарылған жағдайда, осы сомаға Қарыз қаражатын Қарыз алушының өз қаражатымен өтеуге және кейін мақсатына сай пайдалану жұмсауға рұқсат етіледі, бұл кезде өтеу комиссия есептен шығарылған кезден бастап 30 күнтізбелік күн ішінде жүзеге асырылуға немесе сол мерзімде төленген комиссияның сомасына қарызды мерзімінен бұрын өтеу жүзеге асырылуы тиіс;		8) оплата комиссий, сборов и (или) иных платежей, связанных с Займом Заемщика, за исключением комиссии за организацию Займа/кредитной линии, не более 0,5% (ноль целых пять десятых процента) от суммы Займа/кредитной линии. В случае списания указанных комиссий за счет средств Займа, допускается возмещение средств Займа на данную сумму собственными средствами Заемщика и дальнейшее направление по целевому использованию, при этом возмещение должно быть осуществлено в течение 30 календарных дней с момента списания комиссии, либо в такой же срок должно быть осуществлено досрочное погашение Займа на сумму оплаченных комиссий;
9) бағалы қағаздарды сатып алу (портфельдік инвестициялар), сонымен бірге қарыз қаражатын салымға орналастыру;		9) приобретение ценных бумаг (портфельные инвестиции), а также размещения средств Займа во вклады;
10) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес дәрілік зат ретінде тіркелген таксомоторлы көлік құралдарын және құрамында спирті бар медициналық мақсаттағы өнімдерді (бальзамдардан басқа) шығаруды көздейтін жобаларды қоспағанда, акцизделетін тауарларды немесе өнімдерді шығаруды және көтерме саудада өткізуді қарастыратын жобаларды іске асыру;		10) реализацию проектов, предусматривающих выпуск и оптовую реализацию подакцизных товаров или продукции, за исключением проектов, предусматривающих выпуск таксомоторных транспортных средств и спиртосодержащей продукции медицинского назначения (кроме бальзамов), зарегистрированной в соответствии с законодательством Республики Казахстан в качестве лекарственного средства;
11) қаруды (оның ішінде қару өндіру үшін құрамдас), құрамында есірткісі бар заттарды немесе азаматтық айналымнан алынған басқа да мүлікті өндіруді немесе жеткізуді қарастыратын жобаларды іске асыру;		11) на реализацию проектов, предусматривающих производство или поставку оружия (в том числе составные для производства оружия), наркосодержащих веществ или другого имущества, изъятого из гражданского оборота;
12) ойын бизнесін ұйымдастыруды және (немесе) дамытуды көздейтін жобаларды іске асыру;		12) на реализацию проектов, предусматривающих организацию и (или) развитие игорного бизнеса;
13) террористік және Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынған кез келген өзге де қызметке		13) на реализацию проектов, предусматривающих деятельность, связанную с террористической и любой иной

байланысты қызметті көздейтін жобаларды іске асыру;		деятельностью, запрещенной законодательством Республики Казахстан;
14) кейіннен үшінші тұлғаға ресімделетін мүлікті/активтерді сатып алу, сондай-ақ, төмендегі жағдайларды қоспағанда, үшінші тұлғаға тиесілі жер телімінде объекті салуды жүзеге асыру:		14) приобретение имущества/активов, впоследствии, оформляемых на третьих лиц, а также осуществление строительства объекта на земельном участке, принадлежащем третьим лицам, за исключением случаев:
- мемлекеттік меншіктегі жер теліміне құрылыс салу;		- строительства на земельном участке, находящемся в государственной собственности;
- мүлікті/активті игеру құқығымен салу/ Бірлесіп қарыз алушының атына ресімдеу (бұл ретте Бірлесіп қарыз алушы Қарыз алушыға қойылатын Бағдарламаның талаптары мен шарттарына сәйкес келуі тиіс);		- строительства/оформления имущества/актива на Созаемщика с правом освоения (при этом, Созаемщик должен соответствовать требованиям и условиям Программы, предъявляемым к Заемщикам);
- осы Келісім бойынша Бірлесіп қарыз алушы ретінде іс-әрекет ететін Қарыз алушының жақын туыстарының («Неке (ерлі-зайыптылық) және отбасы туралы» Қазақстан Республикасының кодексіне сәйкес) атына мүлікті/активті салу/ ресімдеу;		- строительства/оформления имущества/актива на близких родственников Заемщика (в соответствии с Кодексом Республики Казахстан «О браке (супружестве) и семье»), выступающих в качестве Созаемщика по настоящему Соглашению;
15) Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасына сәйкес жалғандық немесе қулықпен жасалу белгілері бар мәміле бойынша төлем жасау;		15) на оплату сделок, имеющих явные признаки мнимости или притворности в соответствии с гражданским законодательством Республики Казахстан;
16) 300 000 000 (үш жүз миллион) теңгеден аспайтын сомаға айналым қаражатын толықтыру мақсатында Бағдарлама аясында сатып алынатын немесе салынған мүлікті және Қарыз алушылардың қарыздарын кейіннен кепілге беруді көздейтін жобаларды қоспағанда, бланктік қарыздар (қамсыздандырусыз қарыз алушылардың қарыздары);		16) бланковые займы (займы Заемщиков без обеспечения), за исключением проектов, предусматривающих последующее предоставление в залог имущества приобретаемого или построенного в рамках Программы и займов Заемщиков на цели пополнения оборотных средств на сумму, не превышающую 300 000 000 (триста миллионов) тенге;
17) отандық өндірушілерде баламасы жоқ төмендегідей активтерді қоспағанда, импорттық өндірістің инвестициялық активтерін сатып алу: - әрлеу құрылыс материалдары; - жабдықтар, арнайы техника және қосалқы бөлшектер; *Қазақстан Республикасының ұлттық стандарттарының ҚР СТ 3836 «Қазақстанда жасалған» таңбалау белгісі» талаптарына, Техникалық талаптар және ҚР СТ 3837 «Қазақстан жасалған» таңбалау белгісін қолдану тәртібіне сәйкес «Қазақстанда жасалған» деген таңбасы бар отандық өндіріс активтерін сатып алуға жол беріледі.* Бұл кезде Қарыз алушы Банкке тізбенің әрбір позициясы бойынша «Қазақстанда жасалған» таңбалауын көрсете және растай отырып, сатып алынатын инвестициялық активтердің тізбесін беруге міндеттенеді.		17) приобретение инвестиционных активов импортного производства, за исключением активов, по которым нет аналогов у отечественных производителей, таких как: - отделочные строительные материалы; - оборудование, спецтехника и запасные части; Допускается приобретать активы отечественного производства с маркировкой «Сделано в Казахстане» в соответствии с требованиями национальных стандартов Республики Казахстан СТ РК 3836 «Знак маркировки «Қазақстанда жасалған». Технические требования и СТ РК 3837 «Порядок применения знака маркировки «Қазақстанда жасалған»; При этом, Заемщик обязуется предоставить Банку перечень приобретаемых инвестиционных активов с указанием и подтверждением маркировки «Сделано в

(осы тармақ 01.12.2025ж. бастап күшіне енеді)		Казахстане» по каждой позиции перечня. (данный пункт вступает в силу с 01.12.2025 г.)
18) банк қызметін (немесе банк операцияларының жекелеген түрлерін) және сақтандыру нарығындағы қызметті (сақтандыру агентінің қызметінен басқа) жүзеге асыратын Қарыз алушыларды қаржыландыру;		18) финансирования Заемщиков, осуществляющих банковскую деятельность (либо отдельные виды банковских операций) и деятельность на страховом рынке (кроме деятельности страхового агента);
19) кез келген салық міндеттемелерін (қарыз қаражаты есебінен сатып алынатын активтің құнына енгізілген ҚҚС-ны қоспағанда), кез келген мемлекеттік бажды, кез келген кедендік төлемдерді/алымдарды, бажды, кез келген әлеуметтік төлемдер мен аударымдарды (оның ішінде: міндетті зейнетақы жарналарын, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналарын) төлеуге (оның ішінде берешекті өтеуге), жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналары, Қазақстан Республикасының әлеуметтік кодексіне сәйкес төленетін әлеуметтік аударымдар, міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға жұмсалатын аударымдар мен жарналар, Қазақстан Республикасының «Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру туралы» заңына сәйкес төленетін), сондай-ақ кез келген сақтандыру сыйлықақысын төлеуге, оның ішінде қызметкерлерді жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыру туралы шарт бойынша төленеді. Осы тыйым, сонымен қатар айналым қаражатын толықтыру мақсаттарына берілген қарызға қолданылады.		19) на оплату (в том числе погашение задолженности) любых налоговых обязательств (за исключением НДС, включенного в стоимость приобретаемого актива за счет средств Займа), любой государственной пошлины, любых таможенных платежей/сборов, пошлин, любых социальных платежей и отчислений (в том числе: обязательные пенсионные взносы, обязательные профессиональные пенсионные взносы, обязательные пенсионные взносы работодателя, социальные отчисления, уплачиваемые в соответствии с Социальным кодексом Республики Казахстан, отчисления и взносы на обязательное социальное медицинское страхование, уплачиваемые в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об обязательном социальном медицинском страховании»), а также на оплату любой страховой премии, в том числе по договору об обязательном страховании работников от несчастных случаев. Настоящий запрет распространяется, в том числе на Заем, предоставленный на цели пополнения оборотных средств.
20) үшінші тұлғалардың қарыздарын қайта қаржыландыру.		20) рефинансирование займов третьих лиц.
2.5. Қарыз қаражаты есебінен сатып алынатын/салынған негізгі құралды өзіне ресімдеу;		2.5. оформить на себя приобретаемое/построенное за счет средств Займа основное средство;
2.6. ұзақмерзімді активті сатып алу-сату мәмілесі бұзылған немесе қарыз қаражаты есебінен сатып алынған ұзақмерзімді актив иеліктен шығарылған жағдайда, Банкке осындай бұзу /иеліктен шығару фактісі болған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде хабарлауға міндеттенеді;		2.6. в случае расторжения сделки купли-продажи долгосрочного актива либо отчуждения долгосрочного актива, приобретенного за счет средств Займа, уведомить Банк в течение 3 (трех) рабочих дней с даты факта такого расторжения/отчуждения;
2.7. Банкке өзінің үлестес/байланысты тұлғалары бойынша үлестестік/байланыс туындаған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде мәлімет беруге міндеттенеді (ҚР заңнамасына сәйкес). Бұл кезде үлестес/байланысты тұлғалар туралы ақпаратты Қарыз алушы береді және қаржыландыруға арналған жазбаша өтінімдерден, Қарыз алушының Банктің атына		2.7. предоставлять сведения Банку по своим аффилиированным/связанным лицам (в соответствии с законодательством РК), в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня возникновения аффилиированности/связанности. При этом, информация об аффилиированных/связанных лицах предоставляется Заемщиком и принимается и используется Банком из

берген өтініштерінен Банк қабылдайды және пайдаланады, сондай-ақ Банк жобалар бойынша жүргізілетін сараптама аясында Банктің тиісті құрылымдық бөлімшесі дербес анықтаған Қарыз алушының үлестестігі/байланысы туралы ақпаратты қабылдайды;		письменных заявок на финансирование, заявлений Заемщика в адрес Банка, а также Банком принимается информация об аффилиированности/связанности Заемщика, самостоятельно выявленная соответствующим структурным подразделением Банка в рамках проводимой экспертизы по проектам;
2.8. бағдарламаның талаптарын ең жоғары сомасы бойынша сақтау: ✓ инвестицияға - Қор қаражатын шартты орналастырудың барлық бағдарламалары бойынша қолданыстағы міндеттемелерді ескере отырып, бір Қарыз алушыға/БТТ-ға (қоса алғанда) 7 000 000 000 (жеті миллиард) теңгеден аспайды; ✓ айналым қаражатын толықтыруға - Қор қаражатын шартты орналастырудың барлық бағдарламалары бойынша қолданыстағы міндеттемелерді ескере отырып, бір Қарыз алушыға/БТТ-ға (қоса алғанда) 3 500 000 000 (үш миллиард бес жүз миллион) теңгеден аспайды; Қор қаражатын шартты орналастырудың барлық бағдарламалары аясында барлық берілген кредиттерді ескере отырып, бір Қарыз алушыға/БТТ-ға арналған қаржыландыру лимитінің ең жоғары сомасы 7 000 000 000 (жеті миллиард) теңгеден аспауы тиіс;		2.8. соблюдать условия Программы по максимальной сумме: ✓ на инвестиции - не более 7 000 000 000 (семи миллиардов) тенге, (включительно) на одного Заемщика/на ГСЗ, с учетом действующих обязательств по всем программам обусловленного размещения средств Фонда; ✓ на пополнение оборотных средств - не более 3 500 000 000 (трех миллиардов пятисот миллионов) тенге (включительно) на одного Заемщика/ГСЗ, с учетом действующих обязательств по всем программам обусловленного размещения средств Фонда; ✓ максимальная сумма лимита финансирования на одного Заемщика/ГСЗ, с учетом всех выданных кредитов в рамках всех Программ обусловленного размещения средств Фонда, не должна превышать 7 000 000 000 (семь миллиардов) тенге;
2.9. Бағдарлама талаптары бұзылған жағдайда, Банктің жазбаша талабын осы талапта көрсетілген мерзімде жіберген кезде Қарызды толық көлемде/ішінара мерзімінен бұрын өтеу немесе Банк алмастыру туралы талаптарды қойған сәтте қолданыста болған талаптармен Бағдарламаның қаражатын Банктің меншікті қаражатына толық аударуға (оның ішінде сыйақы мөлшерлемесі, комиссиялар, алымдар және/немесе өзге де төлемдер және өзге де талаптар) Банктің талабында көрсетілген мерзімде қосымша келісімге қол қою арқылы жүзеге асырылады. Қарыз алушы осы тармақты бұзған жағдайда, Қарыз алушы Банкке осы Келісімнің 19-тармағының 6-тармақшасына сәйкес айыппұл төлейді.		2.9. в случае нарушений условий Программы, досрочно в полном объеме/частично погасить Заем при направлении письменного требования Банка, в сроки, указанные в данном требовании, либо перевести средства Программы полностью на собственные средства Банка, на условиях, действующих на момент выставления Банком требований о замещении (в том числе ставку вознаграждения, комиссии, сборы и/или иные платежи и прочие условия), путем подписания дополнительного соглашения в срок, указанный в требовании Банка. В случае нарушения Заемщиком данного пункта, Заемщик уплачивает Банку штраф, согласно п.п.6. п.19 настоящего Соглашения;
2.10. Банктің, Қордың, Қордың жалғыз қатысушысының бірінші талабы бойынша Қарыздың мақсатына сай пайдаланылуын бақылау үшін қажетті барлық бастапқы құжаттарды, сондай-ақ Қарыздың мақсатына сай пайдаланылуын растайтын барлық құжаттарды және осы Келісімнің аясында Қарызды алуға және пайдалануға байланысты		2.10. предоставить по первому требованию Банка, Фонда, Единственного участника Фонда все первичные документы, необходимые для контроля целевого использования Займа, а также оперативно (в срок до 3-х рабочих дней) все документы, подтверждающие целевое использование Займа и иные документы, связанные с получением и использованием

өзге де құжаттарды, оның ішінде банктік және заң бойынша қорғалатын құпияны құрайтын өзге де ақпаратты, Банк, Қор, Қордың жалғыз қатысушысы осы Келісімді орындау аясында негізді түрде сұрата алатын кез келген ақпаратты жедел (3 жұмыс күніне дейінгі мерзімде), оның ішінде Жоба іске асырылатын жерге барып, ұсынуға міндеттенеді. Жоба іске асырылатын жерге баруды ұйымдастыру Қарыз алушының есебінен жүзеге асырылады;		Займов в рамках настоящего Соглашения, в том числе информацию, составляющую банковскую и иную охраняемую законом тайну, любую информацию, которую Банк, Фонд, Единственный участник Фонда могут обоснованно запросить в рамках исполнения настоящего Соглашения, в том числе с выездом на место реализаци Проекта. Организация выезда на место реализации Проекта осуществляется за счет Заемщика;
2.11. Қарыз алушының инвестициялық Жобалары бойынша Жобаны қаржыландыру күнінен бастап 2 (екі) қаржы жылынан кейін мынадай көрсеткіштерді 10% ұлғайтуға міндетті: ✓ төленетін салықтардың көлемі (корпоративтік табыс салығы/жеке табыс салығы); ✓ жұмыс орындарының орташа жылдық санын ұлғайту. Қарыз алушы осы тармақтың жоғарыда көрсетілген талаптарын бұзған жағдайда, Банк сыйақы мөлшерлемесінің мөлшерінің өзгеруін ескере отырып, қарызды толық көлемде /ішінара мерзімінен бұрын өтеуді талап етуге немесе бағдарлама қаражатын Банктің ауыстыру туралы талапты қоятын сәтте қолданыста болған талаптармен Банктің өз қаражатына толығымен аударуға құқылы; Бұзушылық болған жағдайда, Қарыз алушы айыппұлды осы Келісімнің 19-тармағының 6-тармақшасыа сәйкес төлейді.		2.11. по инвестиционным Проектам Заемщика, обязан увеличить на 10% после 2 (двух) финансовых лет с даты финансирования Проекта следующих показателей: ✓ объема уплачиваемых налогов (корпоративный подоходный налог/индивидуальный подоходный налог); ✓ увеличение среднегодовой численности рабочих мест. При нарушении Заемщиком вышеуказанных условий настоящего пункта, Банк вправе требовать в полном объеме /частично досрочного погашения Займа либо перевести средства Программы полностью на собственные средства Банка на условиях, действующих на момент выставления Банком требований о замещении, с учетом изменения размера ставки вознаграждения. В случае нарушения, Заемщик уплачивает штраф согласно п.п.6. п.19 настоящего Соглашения;
2.12. Қордың Қарыз алушыға қатысты деректерді жинауды, өңдеуді, оның ішінде жеке тұлғалардың дербес деректерін жинауды және өңдеуді жүзеге асыруына, сондай-ақ Қордың мүдделі тұлғаларға (ҚР Үкіметіне, Қордың Жалғыз акционеріне, мемлекеттік органдар мен ұйымдарға), аудиторлық және өзге де құзыретті ұйымдарға, акционерлерге және/немесе осы Келісімнің 1-қосымшасына сәйкес қол қойылған Қордың үлестес тұлғаларына, Қордың контрагенттеріне мәліметтерді беруіне жазбаша келісім беру;		2.12. предоставить письменное согласие на осуществление Фондом сбора, обработки данных, касающихся Заемщика, в том числе сбора и обработки персональных данных физических лиц, а также на предоставление Фондом сведений заинтересованным лицам (Правительству РК, Единственному акционеру Фонда, государственным органам и организациям), аудиторским и иным компетентным организациям, акционерам и/или аффилированным лицам Фонда, контрагентам Фонда, подписанное согласно Приложению №1 к настоящему Соглашению;
2.13. осы Келісімнің 2-қосымшасына сәйкес қол қойылған, Қарыз алушының қызметіне қатысты салық құпиясы болып табылатын мәліметтерді Қорға беру туралы Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік кірістер комитетіне жазбаша келісім беру.		2.13. предоставить письменное согласие Комитету государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан о предоставлении Фонду сведений, являющиеся налоговой тайной, касающиеся деятельности Заемщика, подписанное согласно Приложению №2 к настоящему Соглашению.
2.14. Қордың өкілдерін Жобаларды іске асыру орындарына жіберу, сондай-ақ олардың талап		2.14. осуществлять допуск представителей Фонда на места реализации Проектов, а также

етуі бойынша Қарызды игеру және оны мақсатты пайдалану туралы кез келген құжаттар мен ақпаратты ұсыну. Бұл кезде Қарыз алушылардың Жобаларын іске асыру мониторингі жарты жылда кемінде 1 (бір) рет кезеңділікпен жүргізілуі мүмкін;		по их требованию представлять любые документы и информацию об освоении Займа и его целевом использовании. При этом мониторинг реализации Проектов Заемщиков может проводиться с периодичностью не реже 1 (одного) раза в полугодие;
2.15. осы Келісімнің 4-қосымшасына сәйкес нысан бойынша Қарыз алушымен БТТ туралы ақпаратты электронды түрде беру, үлестілік/байланыстылық критерийлері «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы заңының 64-бабына, «Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы заңының 12-1-бабына, сондай-ақ осы Келісімнің 4-қосымшасында көрсетілген критерийлерге сәйкес айқындалады;		2.15. предоставлять в электронном виде информацию о ГСЗ с Заемщиком по форме, согласно Приложению №4 к настоящему Соглашению. Критерии аффилированности/связанности определяются в соответствии со статьей 64 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», статьей 12-1 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью», а также критериями, указанными в Приложении №4 к настоящему Соглашению;
2.16. осы Келісімнің «Тараптардың деректемелері мен қолдары» деген 20-тармағында көрсетілген жоба бойынша қаржыландыру басталған күнге дейін Банктің/Қордың уәкілетті органының шешіміне сәйкес/Банкке/Қорға қаржыландыруға арналған өтінімді келісу күні https:*//stat.gov.kz/* сайтынан алынған деректерге сәйкес ЭҚЖЖ-ның қаржыландырылатын кодының болуын қамтамасыз ету және көздеу;		2.16. обеспечить и предусмотреть наличие финансируемого кода ОКЭД, согласно решению уполномоченного органа Банка/Фондаданным с сайта *https://stat.gov.kz/* на дату согласования заявки на финансирование в Банк/Фонд, до даты начала финансирования по проекту, указанного в пункте 20 «Реквизиты и подписи сторон» настоящего Соглашения;
2.17. Бағдарламаға сәйкес Қарыз алушыға кредит берудің басым салаларының тізбесіне сәйкес келетін, қаржыландырылатын ЭҚЖЖ аясында қызметті жүзеге асыру. Бұзушылық орын алған жағдайда, Қарыз алушы осы Келісімнің 19-тармағының 6-тармақшасының, сәйкес айыппұл төлейді.		2.17. осуществлять деятельность в рамках финансируемого ОКЭД, соответствующей перечню приоритетных отраслей кредитования Заемщика, согласно Программы. В случае нарушения, Заемщик уплачивает штраф согласно п.п.6. п.19 настоящего Соглашения;
2.18. осы Келісімнің 3-қосымшасына сәйкес Қордың нысаны бойынша осы Келісімнің аясында қаржыландыруға дейін Қормен жасалған қосылу шартына Қосылу туралы өтінішке қол қою;		2.18. подписать Заявление о присоединении к Договору присоединения с Фондом до финансирования в рамках настоящего Соглашения по форме Фонда, согласно Приложению №3 к настоящему Соглашению;
2.19. Банкке осы талаптардың сақталғанын растайтын құжаттарды ұсынбай, респонденттердің бастапқы статистикалық деректерді және статистикалық әдіснаманы ұсыну кестесіне сәйкес уәкілетті орган айқындаған тәртіппен, статистикалық байқаулар жүргізу кезінде бекітілген статистикалық нысандар бойынша нақты бастапқы статистикалық деректерді ұсыну бойынша Қазақстан Республикасының Мемлекеттік статистика саласындағы заңнамасының талаптарының сақталуын қамтамасыз ету;		2.19. обеспечить соблюдение требований законодательства Республики Казахстан в области государственной статистики по представлению достоверных первичных статистических данных по утвержденным статистическим формам при проведении статистических наблюдений в порядке, определенном уполномоченным органом, согласно графику представления респондентами первичных статистических данных и статистической методологии, без предоставления в Банк документов, подтверждающих соблюдение данных требований.

2.20. осы Келісімнің 5-тармағына сәйкес қолжетімділік кезеңінің ½ мерзімі ішінде кредит желісі сомасының кемінде 50% -ын игеру. Бұзушылық орын алған жағдайда Қарыз алушы осы Келісімнің 19-тармағының 6-тармақшасына сәйкес айыппұл төлей отырып, сыйақы мөлшерлемесінің өзгеруін ескере отырып, Банк орнын ауыстыру туралы талаптарды қойған кезде қолданыстағы талаптармен Бағдарлама қаражатын толығымен Банктің өз қаражатына аударуға міндеттенеді.		2.20. освоить не менее 50% от суммы кредитной линии в течение ½ срока периода доступности, в соответствии с пунктом 5 настоящего Соглашения. При нарушении Заемщик обязуется перевести средства Программы полностью на собственные средства Банка, на условиях, действующих на момент выставления Банком требований о замещении, с учетом изменения размера ставки вознаграждения, с уплатой штрафа согласно п.п.6. п.19 настоящего Соглашения.
3. **Осы Келісімге қол қоя отырып, Қарыз алушы** (Қосылу шартында көзделген келісімдерге қосымша):		**3. Подписанием настоящего Соглашения Заемщик подтверждает и дает согласие** (дополнительно к согласиям, предусмотренным Договором присоединения):
3.1. Қордың Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын орындауы мақсатында осы Келісімнің, Қосылу шартының аясында қарызды алуға, игеруге, қарызды мақсатына сай пайдалануға байланысты, оның ішінде банктік және коммерциялық құпияларға қатысты ақпаратты Банкке, Қорға, Қордың Жалғыз акционеріне, Қазақстан Республикасының жоғары аудиторлық палатасына, Тексеру комиссиясына, Қазақстан Республикасының Бас прокуратурасына, аудиторларға және өзге де уәкілетті органдарға/тұлғалар мен ұйымдарға беру;		3.1. на предоставление Банку, Фонду, Единственному акционеру Фонда, Высшей аудиторской палате Республики Казахстан, ревизионной комиссии, Генеральной прокуратуре Республики Казахстан, аудиторам и иным уполномоченным органам/лицам и организациям с целью исполнения Фондом требований законодательства Республики Казахстан информации, связанной с получением, освоением Займа, целевым использованием Займа в рамках настоящего Соглашения, Договора присоединения, в т. ч. относящейся к банковской и коммерческой тайнам;
3.2. Банкке, Қорға өзі туралы ақпаратты кредиттік бюроға ұсынуға және Қордың/Банктің кредиттік есепті алуына келісім береді және растайды;		3.2. Банку, Фонду на представление информации о нем в кредитное бюро и получение кредитного отчета Фондом/Банком;
3.3. Банкке, Қорға Жоба іске асырылатын жерге барып, Келісім бойынша алынған қарызды Қарыз алушының мақсатына сай пайдалануына мониторинг жүргізуге келісім береді және растайды;		3.3. Банку, Фонду на осуществление мониторинга целевого использования Заемщиком Займа, полученного по Соглашению, с выездом на место реализации Проекта;
3.4. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік кірістер комитетіне осы Келісімнің 2-қосымшасына сәйкес тиісті нысан бойынша қол қойылған, Қарыз алушының қызметіне қатысты салық құпиясы болып табылатын мәліметті Қорға ұсыну туралы жазбаша келісім береді және растайды;		3.4. Комитету государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан о предоставлении Фонду сведений, являющиеся налоговой тайной, касающиеся деятельности Заемщика, подписанное по соответствующей форме, согласно Приложению №2 к настоящему Соглашению;
3.5. Банкке, Қорға өзі туралы дербес деректерді жинақтауға, өңдеуге және оларды барлық мемлекеттік/мемлекеттік емес органдарға, ұйымдарға жария етуге келісім береді және растайды;		3.5. Банку, Фонду на сбор, обработку и распространение персональных данных о нем во все государственные/негосударственные органы, организации;

3.6. осы Келісімге қол қойғанға дейін немесе одан кейін Банк Қарыз алушы туралы алған және Қарыз алушының құрылтай және/немесе басқа құжаттарының талаптарына сәйкес және/немесе ҚР заңнамасына сәйкес коммерциялық деп танылуы мүмкін немесе сондай болып табылатын кез келген ақпаратты Банктің Қорға бере алатынына келісім береді және растайды;		3.6. на то, что любая информация о Заемщике, полученная Банком до или после подписания настоящего Соглашения, которая может быть признана коммерческой либо является таковой в соответствии с требованиями учредительных и/или иных документов Заемщика и/или в соответствии с законодательством РК, может быть передана Банком в Фонд;
3.7. Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен Қор айқындайтын тұлғалардың пайдасына көрсетілген тұлғаларға ақпарат, оның ішінде коммерциялық және заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын ақпарат беруге келісім береді және растайды;		3.7. в пользу лиц, определяемых Фондом в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан о предоставлении указанным лицам информации, в том числе, составляющей коммерческую и иную охраняемую законом тайну;
3.8. Қарыз алушы Бағдарлама талаптары бойынша басым салалар тізбесіне сәйкес қаржыландырылатын ЭҚЖЖ-ға сәйкес келмеуі бойынша осы Келісімнің талаптарын бұзған жағдайда, Қарызды мерзімінен бұрын өтеу не Банктің меншікті бағдарламалары талаптарымен қаражатты ауыстыру жолымен Бағдарламаға қатысуды тоқтатуға келісім береді және растайды;		3.8. на прекращение участия в Программе путем досрочного погашения Займа либо замещения средств на условиях собственных программ Банка, в случае нарушения Заемщиком условий настоящего Соглашения по не соответствию финансируемого ОКЭД, согласно перечню приоритетных отраслей по условиям Программы;
3.9. осы Келісімнің 3-қосымшасына сәйкес Қор нысаны бойынша осы Келісім аясында қаржыландыруға дейін Қормен қосылу шартына қосылу туралы өтінішке қол қоюға келісім береді және растайды.		3.9. на подписание Заявления о присоединении к Договору присоединения с Фондом до финансирования в рамках настоящего Соглашения по форме Фонда, согласно Приложению №3 к настоящему Соглашению.
3.10. Қарыз алушы Бағдарламаның барлық талаптарымен танысқанын растайды және оған кепілдік береді.		3.10. Заемщик подтверждает и гарантирует, что ознакомлен со всеми условиями Программы.
4. Банктің құқықтары (Қосылу шартында көзделген құқықтарға қосымша):		**4. Банк вправе** (дополнительно к правам, предусмотренным Договором присоединения):
4.1. егер Қарыз іс жүзінде берілмеген болса, Шартқа қол қойылғаннан кейін, Қор Бағдарламаның бір және одан көп талаптарын іске асырудан бас тартқан жағдайда, Қарыз беруден бас тарту;		4.1. отказать в выдаче Займа после подписания настоящего Соглашения, если Заем фактически выдан не был, в случае отказа Фондом в реализации одного и более из условий Программы;
4.2. осы Келісім бойынша өзінің құқықтары мен міндеттерін Қарыз алушының жазбаша келісімінсіз, көрсетілген тұлғаларға, оның ішінде коммерциялық және заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын ақпаратты бере отырып, Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен Қор белгілеген тұлғалардың пайдасына, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Қордың пайдасына беру/табыстау;		4.2. передать/уступить свои права и обязанности по настоящему Соглашению в пользу лиц, определяемых Фондом в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, а также в пользу Фонда в соответствии с законодательством Республики Казахстан, без письменного согласия Заемщика, с предоставлением указанным лицам информации, в том числе, составляющей коммерческую и иную охраняемую законом тайну;
4.3. Қарыз алушы қарызды мақсатына сай пайдаланбаған жағдайда, Қарызды мерзімінен бұрын толықтай/ішінара өтеуді талап ету немесе сыйақы мөлшерлемесі мөлшерінің		4.3. в случае нецелевого использования Заемщиком Займа, требовать в полном объеме/частично досрочного погашения Займа, либо перевести средства Программы

өзгеруін ескере отырып, Банк ауыстыру туралы талап қойған сәтте қолданыста болған талаптармен Бағдарламаның қаражатын толықтай Банктің меншікті қаражатына ауыстыру;		полностью на собственные средства Банка, на условиях, действующих на момент выставления Банком требований о замещении, с учетом изменения размера ставки вознаграждения;
4.4. Қарыз алушының Қарызды алуына, мақсатына сай пайдалануына байланысты, оның ішінде банктік және заңмен қорғалатын өзге де құпияға қатысты ақпаратты Қорға беру; Банктің мұндай әрекеттері Банк тарапынан банктік/коммерциялық және өзге де құпияны ашу болып табылмайды.		4.4. предоставлять Фонду информацию, связанную с получением, целевым использованием Заемщиком Займа, в том числе, относящуюся к банковской и иной охраняемой законом тайне, такие действия Банка, не будут являться раскрытием банковской/ коммерческой и иной тайны со стороны Банка;
4.5. Қарыз алушы активті сатып алу-сату мәмілесін бұзған немесе Қарыз қаражаты есебінен сатып алынған активті иеліктен шығарған жағдайда, мерзімінен бұрын өтеуді талап ету немесе сыйақы мөлшерлемесі мөлшерінің өзгеруін ескере отырып, Банк ауыстыру туралы талап қойған сәтте қолданыста болған талаптармен Бағдарлама қаражатын толықтай Банктің меншікті қаражатына ауыстыру;		4.5. в случае расторжения Заемщиком сделки купли-продажи актива либо отчуждения актива, приобретенного за счет средств Займа, требовать досрочного погашения Займа, либо перевести средства Программы полностью на собственные средства Банка, на условиях, действующих на момент выставления Банком требований о замещении, с учетом изменения размера ставки вознаграждения;
4.6. Банктің уәкілетті органының шешімі бойынша кепілдік қамсыздандыруды тіркеуді растау және/немесе өзге де талаптарды орындау болмаған жағдайда, Банк Қосылу шартына/осы Келісімге қол қойылғаннан кейін Қарыз алушыға Қарыз беруден бас тартуға құқылы;		4.6. Банк вправе отказать Заемщику в выдаче Займа после подписания Договора присоединения / настоящего Соглашения, в случае отсутствия подтверждения регистрации залогового обеспечения и/или исполнения иных условий по решениям уполномоченного органа Банка;
4.7. Қарыз алушы Бағдарлама талаптарын сақтамаған жағдайда, осы Келісімге қосымша келісімге қол қою арқылы ауыстыру туралы талаптарды Банк қойған сәтте қолданыста болған талаптармен (оның ішінде сыйақы мөлшерлемесі, комиссиялар, алымдар және/немесе өзге де төлемдер және өзге де талаптар), Қарызды мерзімінен бұрын толық/ішінара өтеуді не Бағдарламаның қаражатын толығымен Банктің өз қаражатына аударуды талап ету және осы Келісімнің 19-тармағының 6-тармақшасына сәйкес жауапкершілік көтеру.		4.7. в случае не соблюдении Заемщиком условий Программы, требовать в полном объеме/частично досрочного погашения Займа, либо перевести средства Программы полностью на собственные средства Банка, на условиях, действующих на момент выставления Банком требований о замещении, (в том числе ставку вознаграждения, комиссии, сборы и/или иные платежи и прочие условия), путем подписания дополнительного соглашения к настоящему Соглашению и нести ответственность согласно п.п.6. п.19. настоящего Соглашения;
4.8. Бағдарлама бойынша қаражат болған кезде ғана қаржыландыруды жүзеге асыру.		4.8. осуществлять финансирование только при наличии средств по Программе.
5. Өзге талаптар:		**5.Иные условия:**
5.1. Тараптар Қордың Жобаны іске асыру орнына барып Қарыз алушының Қарызды мақсатты пайдалануына мониторинг жүргізуге құқылы екеніне келісті.		5.1. Стороны согласились, что Фонд имеет право на осуществление мониторинга целевого использования Заемщиком Займа с выездом на место реализации Проекта.
6. Тараптардың жауапкершілігі:		**6. Ответственность сторон:**
6.1. Қарыз қаражатын мақсатына сай пайдаланбағаны үшін Қарыз алушы Банкке мақсатына сай пайдаланылмаған қарыз		6.1. За использование заемных средств не по целевому назначению, Заемщик уплачивает Банку неустойку в размере 5 (пять) %

қаражаты сомасының 5 (бес) % (пайызы) мөлшерінде тұрақсыздық айыбын төлейді.		(процентов) от суммы использованных не по целевому назначению заемных средств.
6.2. Қарыз алушы осы Келісімнің 19-тармағының 6-тт. 6.1-ттт. шектелмей, Банктің пайдасына айыппұл мен өсімпұлдың мынадай түрлерін төлейді:		6.2. Заемщик, не ограничиваясь п.п.п. 6.1. п.п.6. п.19 настоящего Соглашения, уплачивает в пользу Банка следующие виды штрафов и пени:
1) Банк талап ететін ақпаратты және/немесе құжаттарды уақытылы ұсынбағаны үшін айыппұл – әрбір жағдай үшін 10 (он) айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде;		1) штраф за несвоевременное предоставление требуемой Банком информации и/или документов – в размере 10 (десять) месячных расчетных показателей за каждый случай;
2) Кредиттік желі лимитін уақытылы игермегені үшін төленетін айыппұл – Қарыздың игерілмеген сомасының 5 (бес) % (пайызы) мөлшерінде, оның ішінде осы Келісімнің 19-тармағының 2-тармақшасының 2.20-тармақшасы бұзылған жағдайда;		2) штраф за несвоевременное освоение лимита кредитной линии – в размере 5 (пять) % (процентов) от неосвоенной суммы Займа, в том числе, в случае нарушения п.п.п. 2.20. п.п.2. п.19 настоящего Соглашения;
3) мерзімді бұзғаны үшін төленетін өсімпұл – бұзушылықтың әрбір күні үшін Қарыз сомасының 0,1% (нөл бүтін оннан бір пайызы) мөлшерінде, бірақ қарыз сомасының 5 (бес) % (пайызынан) аспайтын мөлшерде. Мынадай жағдайлар мерзімді бұзу болып табылады:		3) пеня за нарушение сроков - в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) % (процентов) от суммы Займа за каждый день нарушения, но не более 5 (пять) % (процентов) от суммы Займа. Нарушением сроков являются следующие случаи:
- кепілдік қамсыздандыруды ресімдеу, Қарыз алушының кепіл мүлкін уақытылы бермеуі, кепіл затын ауыстыру мерзімін бұзу,		- оформления залогового обеспечения, несвоевременное предоставление Заемщиком залогового имущества, нарушение срока замены предмета залога,
- сақтандыру;		- страхования;
- кепіл затын жыл сайынғы кейінгі бағалау;		- ежегодной последующей оценки предмета залога;
4) кепіл мүлкінің сақталуын қамтамасыз етпегені/ меншік құқығын тоқтатқаны, кепіл шартын бұза отырып, кепіл затымен мәміле жасағаны үшін төленетін айыппұл – тиісті кепіл шартында көрсетілген кепіл затының нарықтық/кепілді құнының 10 (он) % (пайызы) мөлшерінде;		4) штраф за необеспечение сохранности залогового имущества/ прекращение права собственности, совершение сделок с предметом залога в нарушение договора залога – в размере 10 (десять) % (процентов) от рыночной/залоговой стоимости предмета залога, указанного в соответствующем договоре залога;
5) Қарыз қаражаты есебінен сатып алынған активті мақсатына сай пайдаланбағаны үшін төленетін айыппұл – Қарыз қаражатын мақсатына сай пайдаланбаған соманың 5 (бес) % (пайызы) мөлшерінде.		5) штраф за нецелевое использование активов, приобретенных за счет средств Займа – в размере 5 (пять) % (процентов) от суммы нецелевого использования средств Займа.
6) Осы Келісімнің 19-тармағының 2-тармақшасының 2.9-тармақшасы бұзылған жағдайда Қарыз алушы Банкке Банктің талаптарында көрсетілген бұзушылық сомасының 25 (жиырма бес)% (пайызы) мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл) төлейді.		6) В случае нарушения п.п.п.2.9. п.п.2. п.19 настоящего Соглашения, Заемщик уплачивает Банку неустойку (штраф) в размере 25 (двадцать пять) % (процентов) от суммы нарушения, указанной в требовании Банка.
7) Осы Келісімнің 19-тармағының 2-тармақшасының 2.11-тармақшасы бұзылған жағдайда Қарыз алушы Банкке және (немесе) Қорға (қол қойылған Қормен қосылу шартына Қосылу туралы өтініш болған кезде) Қарыз		7) в случае нарушения п.п.п. 2.11. п.п.2. п.19 настоящего Соглашения, Заемщик уплачивает Банку и (или) Фонду (при наличии подписанного Заявления о присоединении к

сомасының 5 (бес)% (пайызы) мөлшерінде айыппұл төлейді.		Договору присоединения с Фондом) штраф в размере 5 (пять) % (процентов) от суммы Займа.
8) Осы Келісімнің 19-тармағының 2-тармақшасының 2.17-тармақшасы бұзылған жағдайда Қарыз алушы Банкке және (немесе) Қорға (қол қойылған Қормен қосылу шартына Қосылу туралы өтініш болған кезде) Қарыз сомасының 5 (бес)% (пайызы) мөлшерінде айыппұл төлейді.		8) в случае нарушения п.п.п. 2.17. п.п.2. п.19 настоящего Соглашения, Заемщик уплачивает Банку и (или) Фонду (при наличии подписанного Заявления о присоединении к Договору присоединения с Фондом) штраф в размере5 (пять) % (процентов) от суммы Займа.
6.3. Тараптардың осы Келісімде көзделмеген өзге құқықтары мен міндеттері, оған қоса шектеулері Қосылу шартының және Қормен қосылу туралы шарттың талаптарында көрсетілген.		6.3. Права и обязанности, в том числе ограничения Сторон, не предусмотренные настоящим Соглашением, отражены в условиях Договора присоединения и Договора присоединения с Фондом.

20. ТАРАПТАРДЫҢ ДЕРЕКТЕМЕЛЕРІ МЕН ҚОЛДАРЫ
РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

БАНК	ҚАРЫЗ АЛУШЫ/ЗАЕМЩИК
«Банк ЦентрКредит» АҚ / **АО «Банк ЦентрКредит»** _____ **Мусрепова Ардак Далабаевна** **17.03**.2026 жылғы №182-18-Т Сенімхат негізінде іс-әрекет ететін Бизнес-клиенттерге кредит беруді қолдау бағыты Бағыт басшысы / Руководитель направления Направление поддержки кредитования бизнес клиентов, на основании Доверенности №182-18-Т от 17.03.2026 г. БСК/БИК KCJBKZKX; БСН/БИН 980640000093; А/ш/Т/с №KZ65125KZT1001300224 Пошталық және электрондық мекенжайы/ Почтовый и электронный адрес: A25D5GO, ҚР, Алматы қ., әл-Фараби даңғ, 38-үй, БЛОК С корпусы. /A25D5GO, РК, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, дом 38 корп БЛОК С. Ресми интернет-ресурсы/ Официальный интернет-ресурс: www.bcc.kz	**Келісімге қол қойғанымды сөзсіз және қайтарымсыз растаймын /** **Факт подписания настоящего Соглашения безусловно и безотзывно подтверждаю:** **ЖК/ИП "KBK BETON"** _____ **Кубен Азалия Бауыржанкызы** (қолы/подпись) М.О./М.П. (болған кезде/при наличии) ЖСН/ИИН: 030412650123 Заңды мекенжайы/Тіркелген мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Атырау облысы, Атырау қаласы, Қайыршақты ауылдық округі, Томарлы ауылы, Жұлдыз-3 тұрғын алабы, Файзолла Ғалымжанұлы көшесі, 40-бірлестік Юридический адрес/Адрес регистрации: Республика Казахстан, область Атырауская, город Атырау, сельский округ Кайыршакты, село Томарлы, жилой массив Жұлдыз-3, улица Файзолла Ғалымжанұлы, сооружение 40 Нақты мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Атырау облысы, Атырау қаласы, Қайыршақты ауылдық округі, Томарлы ауылы, Жұлдыз-3 тұрғын алабы, Файзолла Ғалымжанұлы көшесі, 40-бірлестік Фактический адрес: Республика Казахстан, область Атырауская, город Атырау, сельский округ Кайыршахты, село Томарлы, жилой

	массив Жұлдыз-3, улица Файзолла Ғалымжанұлы, сооружение 40 Пошта индексі/Почтовый индекс: -- Байланыс телефоны/Контактный телефон: +7 701 588 16 10 Электрондық пошта (E-mail)/Электронная почта (E-mail): utegalieva.u@kbktrade.kz Шот нөмірі/ Номер счёта: KZ368562204136745528 Банктің атауы/ Наименование банка: «Банк ЦентрКредит» АҚ /АО «Банк ЦентрКредит» Резиденттік белгісі/ Признак резидентства: 1 Экономика секторының коды/ Код сектора экономики: 9 Қарыз алушыны жеке кәсіпкер (ЖК қызметін растайтын талон): 20.02.2023 ж. Атырау қ. бойынша МКБ берілген №KZ81TWQ02751351 Талоны Данные о регистрации Заёмщика в качестве индивидуального предпринимателя (талон, подтверждающий деятельность ИП): Талон №KZ81TWQ02751351 выдан УГД по г. Атырау от 20.02.2023 года Кәсіпкерлік субъектісінің санаты / Категория субъекта предпринимательства: Шағын кәсіпкерлік / Малое предпринимательство – Қарыз алушының жобасы бойынша ЭҚЖЖ (ЭҚЖЖ атауын және бөлімді, топты, класты, бес таңбалы цифрлық код түріндегі шағын класты көрсете отырып)/ОКЭД по проекту Заемщика (с указанием наименование ОКЭД и раздела, группы, класса, подкласса в виде пятизначного цифрового кода) 23630-тауарлық бетон өндірісі /23630-Производство товарного бетона 23611 - құрама өндіріс темірбетон және бетон конструкциялар мен бұйымдар/23611-Производство сборных железобетонных и бетонных конструкций и изделий

ЭЦҚ арқылы қол қойылған жағдайда, қолтаңба мен мөр қойылмайды, құжат ЭЦҚ арқылы қол қойылған болып есептеледі. / В случае подписания ЭЦП подпись и печать не проставляется, документ считается подписанным ЭЦП.

«Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» ҚР Заңына сәйкес ЭЦҚ арқылы қол қойылған құжат қағаз тасымалдағыштағы құжатқа тең / В соответствии с Законом РК «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» документ, подписанный ЭЦП, равнозначен документу на бумажном носителе.

26.06.2026 жылғы
№ AOP/2026/I/S/008687
КЖ ашу туралы келісімге
1-қосымша

Приложение №1
к Соглашению об открытии КЛ
№ AOP/2026/I/S/008687
от 26.06.2026 г.

2-нысан/Форма 2
(жеке кәсіпкерлерге арналған/
для индивидуальных предпринимателей)
«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ /
АО «Фонд развития предпринимательства «Даму»

ӨТІНІШІ-КЕЛІСІМ

_____ қ. _____202_ ж

Мен, жеке кәсіпкер *** орналасқан мекенжайы: Қазақстан Республикасы, ****** атынан мемлекеттік тіркеу туралы куәлік/талон негізінде іс-әрекет ететін ** * * *** бұдан кейін – Қарыз алушы) **(кім берді, күні) берілген жеке куәлігінің №_____ және ЖСН_____), «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» акционерлік қоғамына** (бұдан кейін – Қор), БСН 970840000277, қызметіме қатысты деректерді жинауды және өңдеуді, оның ішінде Қазақстан Республикасы Кәсіпкерлік кодексінің 28-бабының 13-тармағына сәйкес жеке тұлғалардың дербес деректерін жинауды және өңдеуді жүзеге асыруға, сондай-ақ барлық мүдделі тұлғаға (Қазақстан Республикасының Үкіметіне, Қордың Жалғыз акционеріне, Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік кірістер комитетіне, ұйымдарға, мемлекеттік және жергілікті атқарушы органдарға, үшінші тұлғаларға немесе Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өзге тұлғалардың пайдасына) Қарыз алушының қызметіне қатысты салық құпиясы, коммерциялық және заңнамамен қорғалатын басқа да құпия болып табылатын төмендегілер туралы мәліметтерді беруге келісім береді:

- Басшының, аты-жөні;
- орналасқан жерінің заңды және нақты мекенжайы;
- «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ тарапынан жобаға жүргізілген мониторингтің нәтижелері;

ЗАЯВЛЕНИЕ-СОГЛАСИЕ

г._____ _____202_ г.

Я, Индивидуальный предприниматель *****(далее-Заемщик)* **(удостоверение личности №____ выдано _____ (кем выдано, дата), ИИН_____), действующий на основании свидетельства/талона/сведения о государственной регистрации № *****, выданного ****** от ****** г., находящийся по адресу: Республика Казахстан, ******, даю согласие Акционерному обществу «Фонд развития предпринимательства «Даму»** (далее – Фонд), БИН 970840000277, осуществлять сбор и обработку данных, касающихся моей деятельности, в том числе сбор и обработку моих персональных данных, в соответствии с пунктом 13 статьи 28 Предпринимательского кодекса Республики, а также предоставлять всем заинтересованным лицам (Правительству Республики Казахстан, Единственному акционеру Фонда, Комитету государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан, организациям, государственным и местным исполнительным органам, третьим лицам, либо в пользу иных лиц в соответствии с законодательством Республики Казахстан) сведения, являющиеся налоговой, коммерческой и другой охраняемой законодательством тайной, касающиеся деятельности Заемщика о:

- Ф.И.О. руководителя;
- юридическом и фактическом адресе местонахождения;
- результатах проведенного мониторинга проекта со стороны АО «Фонд развития предпринимательства «Даму»;

- Кредитордан алынған қарыз бойынша өзге де мәліметтер мен деректер.

Субъектінің дербес деректерін жинау, өңдеу және пайдалану (оның ішінде қағаз тасымалдағыштарда және (немесе) электрондық форматта массивтерде және (немесе) деректер базаларында жинау, өңдеу және сақтау), оның ішінде оларды төмендегі мақсаттар үшін жүзеге асырылады:

- уәкілетті органдарға/органдардан (Қазақстан Республикасының Үкіметі, мемлекеттік органдар мен ұйымдар), аудиторлық/олардың және өзге де құзыретті ұйымдарға, Қордың акционеріне /акционерлеріне және/немесе үлестес тұлғаларына, Қордың контрагентіне/контрагенттеріне есептілікті және/немесе ақпаратты ұсыну/алу;
- Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын сақтай отырып, бұқаралық ақпарат құралдарында (жалпыға қолжетімді көздерде) жария (ашылған) деректер мен мәліметтерді орналастыру;
- математикалық, статистикалық және мінез-құлық модельдерін, Ақпараттық жүйелерді, дерекқорларды (оның ішінде талдау, модельдеу, болжау) әзірлеу, сақтау және қолдану;
- ақпарат алмасу үшін, оның ішінде субъектінің (және/немесе үшінші тұлғалардың) өтініштеріне есептерді қарау және/немесе ұсыну үшін, шағымдар, ұсыныстар, ұсынымдар, шағымдар, тапсырмалар және т. б.;
- маркетингтік мақсаттар үшін;
- Келісімде және/немесе Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген (белгіленуі мүмкін) өзге де мақсаттар.

Дербес деректерді жинауға, өңдеуге келісімінің мерзімі шектелмеген.

- иные сведения и данные по полученному по полученному от Фонда займу, в том числе за счет средств Национального фонда РК.

Сбор, обработка и использование персональных данных субъекта (в том числе, сбор, обработка и хранение на бумажных носителях и (или) в электронном формате в массивах и (или) базах данных) осуществляется, в том числе, для следующих целей:

- для предоставления/получения отчетности и/или информации в/от уполномоченные/ых органы/ов (Правительство Республики Казахстан, государственные органы и организации), аудиторские/их и иные/х компетентные/х организации/й, акционерам/ов и/или аффилированным/х лицам/лиц Фонда, контрагентам/ов Фонда;
- для размещения публичных (раскрытых) данных и сведений в средствах массовой информации (общедоступных источниках) с соблюдением требований законодательства Республики Казахстан;
- для разработки, хранения и применения математических, статистических и поведенческих моделей, информационных систем, баз данных (в том числе анализ, моделирование, прогнозирование);
- для обмена информацией, в том числе для рассмотрения и/или предоставления отчетов на обращения субъекта (и/или третьих лиц), жалобы, предложения, рекомендации, претензии, поручения и т.д.;
- для маркетинговых целей;
- для иных целей, которые установлены (могут быть установлены) Соглашением, заключенным между Фондом и Банком, и/или законодательством Республики Казахстан;

Согласие на сбор, обработку персональных данных действует неограниченный срок.

Басшы/Руководитель

_____ (_____Аты-жөні/ФИО)

М.О./МП

ЭЦҚ арқылы қол қойылған жағдайда, қолтаңба мен мөр қойылмайды, құжат ЭЦҚ арқылы қол қойылған болып есептеледі. / В случае подписания ЭЦП подпись и печать не проставляется, документ считается подписанным ЭЦП.

«Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» ҚР Заңына сәйкес ЭЦҚ арқылы қол қойылған құжат қағаз тасымалдағыштағы құжатқа тең. / В соответствии с Законом РК «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» документ, подписанный ЭЦП, равнозначен документу на бумажном носителе.

26.06.2026 жылғы
№ АОР/2026/I/S/008687
КЖ ашу туралы келісімге
21-қосымша

Приложение №2
к Соглашению об открытии КЛ
№ АОР/2026/I/S/008687
от 26.06.2026 г.

Қазақстан Республикасы
Қаржы министрлігінің
Мемлекеттік кірістер комитетіне /
Комитету государственных доходов
Министерства финансов
Республики Казахстан

от _____
(Заңды тұлға басшысының /
жеке кәсіпкердің аты-жөні /
Ф.И.О. руководителя юридического лица/
индивидуального предпринимателя)

_____
(БСН (заңды тұлға үшін) / ЖСН,
жеке тұлғасын куәландыратын құжаттың №, берген орган, берілген күні /
БИН (для юридического лица)/ИИН,
№ документа, удостоверяющего личность, кем выдано, дата)

ӨТІНІШ/ЗАЯВЛЕНИЕ

г._____қ. ******* 202* ж./г.**

Мен / Я, _____ ,
(Заңды тұлға басшысының / жеке кәсіпкердің аты-жөні /
Ф.И.О. руководителя юридического лица/ индивидуального предпринимателя)

_____
мекенжайы бойынша орналасқан, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес құрылған және әрекет ететін

_____
(мемлекеттік қайта тіркеу туралы куәліктің/анықтаманың № және берілген күні)

_____
(заңды тұлғаның/жеке кәсіпкердің деректері)
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік кірістер комитетіне «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ-тың *(заңды тұлғаны мемлекеттік қайта тіркеу туралы 21.07.2008 жылғы №2495-1910-02-АО куәлік)* жоғарыда аталған заңды тұлғаның/жеке кәсіпкердің қызметіне қатысты төмендегілер туралы салық

_____
(данные юридического лица/ индивидуального предпринимателя)
созданного и действующего в соответствии с законодательством Республики Казахстан_____
(№ и дата свидетельства/справки о государственном перерегистрации, кем выдано)
находящееся по адресу: _____,
дает согласие Комитету государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан предоставлять АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» *(свидетельство о государственной перерегистрации юридического лица № 2495-1910-02-АО от 21.07.2008г.)* сведения, являющиеся налоговой тайной, касающиеся

құпиясы болып табылатын мәліметті беруге келісім береді:

- жылдық жиынтық табыс;
- жұмыскерлердің есептелген табысы (ЕТҚ);
- жұмыскерлердің саны (адам);
- Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің 2025 жылғы 04 сәуірдегі № 149 бұйрығына сәйкес салыққа байланысты түсім (1-санат).

Осы келісім мемлекеттік қолдау көрсетілетін барлық кезең ішінде қолданыста болады.

деятельности вышеуказанного юридического лица/индивидуального предпринимателя о:

- совокупном годовом доходе;
- начисленных доходах работников (ФОТ);
- численности работников (человек);
- поступлениях в разрезе налогов (1 категория) в соответствии с приказом Министерства финансов Республики Казахстан от 04 апреля 2025 года № 149.

Настоящее согласие действует в течение всего периода получения государственной поддержки.

_____
(қолы, күні / подпись, дата)

Басшы / Руководитель _____ (_____)
(қолы / подпись) (аты-жөні / ФИО)
М.О. / М.П.

ЭЦҚ арқылы қол қойылған жағдайда, қолтаңба мен мөр қойылмайды, құжат ЭЦҚ арқылы қол қойылған болып есептеледі. «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» ҚР Заңына сәйкес ЭЦҚ арқылы қол қойылған құжат қағаз тасымалдағыштағы құжатқа тең. / В случае подписания ЭЦП подпись и печать не проставляется, документ считается подписанным ЭЦП. В соответствии с Законом РК «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» документ, подписанный ЭЦП, равнозначен документу на бумажном носителе.

26.06.2026 жылғы
№ AOP/2026/I/S/008687
КЖ ашу туралы келісімге
3-қосымша

Приложение №3
к Соглашению об открытии КЛ
№ AOP/2026/I/S/008687
от 26.06.2026 г.

Қосылу шартына қосылу туралы өтініш /
Заявление о присоединении к Договору присоединения

Қосылу шартына қосылу туралы өтініш /
Заявление о присоединении к Договору присоединения

Бұдан әрі «Түпкілікті Қарыз алушы» деп аталатын _____ (заңды тұлғаның атауы/жеке тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) атынан _____ (заңды тұлғаларға) негізінде іс-әрекет ететін _____, «Өрлеу» шартты түрде қаражат орналастыру өнімі (бұдан әрі – Бағдарлама) аясында Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 389-бабына сәйкес тұтастай алғанда Қосылу шартына (бұдан әрі – Шарт) қосыламын, Шарттың барлық ережесін толық көлемде қабылдаймын және оларды _____ (Банктің атауы) акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Банк) берген қарыз бойынша тиісінше орындауға міндеттенемін.

_____ (наименование юридического лица/фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица), именуемое далее «Конечный заемщик», в лице _____, действующего на основании _____ (для юридических лиц), в рамках программы обусловленного размещения средств «Өрлеу» (далее - Программа), присоединяюсь к Договору присоединения (далее - Договор) в целом в соответствии со статьей 389 Гражданского Кодекса Республики Казахстан, принимаю все положения Договора в полном объеме и обязуюсь их выполнять надлежащим образом по выданному займу Акционерным обществом _____ (наименование Банка) (далее - Банк).

Түпкілікті қарыз алушының осы өтінішіндегі терминдер мен қысқартулар (бұдан әрі – Өтініш) Шартқа сәйкес түсіндіріледі.

Термины и сокращения в настоящем Заявлении Конечного заемщика (далее - Заявление) трактуются в соответствии с Договором.

Негізгі қаржыландыру талаптары:

Основные условия финансирования:

1.	Банктік қарыз шартының атауы, күні және нөмірі / Наименование, дата и номер Договор банковского займа	
2.	Банк	
3.	Қарыз сомасы / Сумма займа	
4.	Экономикалық қызметтің жалпы жіктеуіші бойынша сала (бұдан әрі – ЭҚЖЖ, 5 таңбалы) / Отрасль по общему классификатору экономической деятельности (далее - ОКЭД, 5-ти значный)	

1. Төменде қол қоя отырып, мен келесі көрсетілгендерді растаймын:
1) Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 389-бабына сәйкес Шартқа

1. Подписываясь ниже, подтверждаю, что:

1) присоединяюсь к Договору в целом в соответствии со статьей 389 Гражданского

толықтай қосыламын, Шарттың барлық ережелерін толық көлемде қабылдаймын және оларды тиісінше орындауға міндеттенемін;
2) осы Өтініш, оны банк Шартпен бірге қабылдаған жағдайда, жасасқан Шарт болып табылады.
2. Келесі әрекеттерді орындауға міндеттенемін:
1) осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін уақытылы және толық көлемде орындауға міндетті;
2) Инвестициялық жобалар бойынша жобаны қаржыландыру күнінен бастап 2 (екі) қаржы жылынан кейін мынадай көрсеткіштерді 10% -ға ұлғайту:
- төленетін салықтардың көлемі (корпоративтік табыс салығы/жеке табыс салығы);
- жұмыс орындарының орташа жылдық санын ұлғайту.
3) Банк пен Қор арасында жасалған Келісімнің 2-қосымшасына сәйкес Түпкілікті қарыз алушыға кредит берудің басым салаларының тізбесіне сәйкес келетін ЭҚЖЖ аясында қызметті жүзеге асыруға құқылы;
4) 750 000 000 (жеті жүз елу миллион) теңгеден астам сомаға қарыз бойынша Банк пен Қор арасында жасалған Келісімнің 12-қосымшасына сәйкес нысан бойынша Банкке түпкілікті қарыз алушымен байланысты қарыз алушылар тобы туралы ақпарат беруге және Түпкілікті қарыз алушымен үлестес/байланысты тұлғалар туралы ақпарат беруге жауапты болуға міндетті.
3. Түпкілікті қарыз алушы осы арқылы Қорға келесі көрсетілгендерге келісім береді:
1) Қор осы өтініште көрсетілген мәліметтерді, ақпаратты және түпкілікті қарыз алушы ұсынған құжаттарды мүдделі үшінші тұлғаларға (ақпарат алу құқығы Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген), сондай-ақ Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті органға, «Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамына бере алады;
2) Қор жарнамалық науқанды жүргізу кезінде, ақпаратты Қордың ресми сайтында орналастыру кезінде осы

Кодекса Республики Казахстан, принимаю все положения Договора в полном объеме и обязуюсь их выполнять надлежащим образом;

2) настоящее Заявление, при условии его принятия Банком в совокупности с Договором, является заключенным Договором.
2. Обязуюсь:

1) своевременно и в полном объеме исполнять свои обязательства по настоящему Договору;

2) По инвестиционным проектам увеличить на 10% после 2 (двух) финансовых лет с даты финансирования проекта следующих показателей:
-объема уплачиваемых налогов (корпоративный подоходный налог/индивидуальный подоходный налог);
-увеличение среднегодовой численности рабочих мест;

3) осуществлять деятельность в рамках ОКЭД, соответствующего перечню приоритетных отраслей кредитования Конечного заемщика согласно Приложению №2 к Соглашению, заключенному между Банком и Фондом;

4) по Займу на сумму свыше 750 000 000 (семьсот пятьдесят миллионов) тенге предоставлять информацию Банку о Группе связанных заемщиков с Конечным заемщиком по форме согласно приложению № 12 к Соглашению, заключенному между Банком и Фондом и нести ответственность за предоставление информации об аффилированных/связанных лицах с Конечным заемщиком.

3. Конечный заемщик настоящим предоставляет Фонду согласие с тем, что:

1) Фонд может предоставлять указанные в настоящем заявлении сведения, информацию и предоставленные Конечным заемщиком документы заинтересованным третьим лицам (право которых на получение информации предусмотрено законодательством Республики Казахстан), а также в уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций, Акционерное общество «Национальный управляющий холдинг «Байтерек»;
2) Фонд может использовать информацию о Конечном заемщике, полученную от Конечного заемщика в рамках исполнения настоящего

Шартты орындау шеңберінде түпкілікті қарыз алушыдан алынған түпкілікті қарыз алушы туралы ақпаратты пайдалана алады.

Осы Өтініш және оған жасалған қосымшалар Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады.

Договора, при проведении рекламной кампании, при размещении информации на официальном сайте Фонда.

Настоящее Заявление и приложения к нему являются неотъемлемой частью Договора.

Жеке тұлға-жеке кәсіпкерлерге: /
Для физических лиц - индивидуальных предпринимателей:

Тегі, Аты, Әкесінің аты (бар болса) / Фамилия, имя, отчество (при наличии)	
Жеке тұлғаны куәландыратын құжаттың деректері / Данные документа, удостоверяющего личность	
Мемлекеттік тіркеу туралы куәлік / Свидетельство о государственной регистрации	
Қолы / Подпись	
Күні / Дата	

Заңды тұлғаларға / Для юридических лиц:

Басшы: лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) / Руководитель: должность, фамилия, имя, отчество (при наличии)	
Келесі құжат негізінде іс-әрекет етеді / Действующий на основании:	
Жеке тұлғаны куәландыратын құжаттың деректері / Данные документа, удостоверяющего личность	
Қолы, мөрі (бар болса) / Подпись, печать (при наличии)	
Күні / Дата	

Өтінішті қабылдау туралы банктің белгісі / Отметка Банка о принятии Заявления:
«____» _____ 20___ ж./г.

ЭЦҚ арқылы қол қойылған жағдайда, қолтаңба мен мөр қойылмайды, құжат ЭЦҚ арқылы қол қойылған болып есептеледі. «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» ҚР Заңына сәйкес ЭЦҚ арқылы қол қойылған құжат қағаз тасымалдағыштағы құжатқа тең. / В случае подписания ЭЦП подпись и печать не проставляется, документ считается подписанным ЭЦП. В соответствии с Законом РК «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» документ, подписанный ЭЦП, равнозначен документу на бумажном носителе.

26.06.2026 жылғы
№ АОР/2026/I/S/008687
КЖ ашу туралы келісімге
4-қосымша

Приложение №4
к Соглашению об открытии КЛ
№ АОР/2026/I/S/008687
от 26.06.2026 г.

БҚТ (Байланысты қарыз алушылар тобының) карточкасы
(Түпкілікті қарыз алушымен үлестес / байланысты тұлғалар туралы ақпарат)
Карточка ГСЗ (Группы связанных заемщиков)
(информация об аффилированных/связанных лицах с Конечным заемщиком)

Атауы (Компаниялар тобы – бұдан әрі КТ) / Наименование (Группы компаний – далее ГК)	
КТ-да бекітілген лимит, валютамен / Утвержденный лимит на ГК, в валюте	
КТ-да ұсынылған лимит, валютамен / Предлагаемый лимит на ГК, в валюте	
Сауалнаманы толтыру негізі / Основание заполнения анкеты	
Сауалнама толтырылған күн / Дата заполнения анкеты	
Қарыз алушылардың*/контрагенттердің/дебиторлардың (ЗТ / ЖТ) толық атауы құрылтай құжаттарына сәйкес көрсетілген / Полное Наименование заемщиков*/контрагентов/дебиторов (ЮЛ / ФЛ) указано в соответствии учредительными документами	
Сауалнамада КТ-ға жатқызу үшін байланыс критерийлеріне (Банктің ІНҚ) сәйкес келетін барлық компания / ЖТ көрсетілген / В Анкете указаны все компании / ФЛ соответствующие Критериям связанности (ВНД Банка) для отнесения к ГК *** Қарыз алушы – Қордың талаптары бар немесе талаптары туындауы мүмкін әрбір жеке немесе заңды тұлға/байланысты тұлғалар тобы, оның ішінде контрагенттер мен дебиторлар / Заемщик - каждое физическое или юридическое лицо/группа связанных лиц, в том числе, контрагенты и дебиторы, к которым у Фонда имеются требования или могут возникнуть требования**	

№	ЗТ/ЖТ байланысты контрагенттің атауы/аты-жөні (қарыз алушы, құрылтайшы,	Әлеуетті / қазіргі қарыз алушы / контрагент / Банк дебиторы / Потенциальны	Қолдау құралы / Инструмент поддержки	Бағдарлама оператор ының атауы / Наименование оператора програ	БСН/ЖСН/БИН/ИИН	Резидент / бейрезидент / оффшор/ Резидент / нерезид	Тіркеуорны (ҚР бейрезиденттері үшін) / Место регистрации	Банктің алқалы органы бұрын валютамен бекітк	Белгіленген лимит валютасы / Валюта установленного лимита	Қордың құралдары бойынша ұсынылатын (сұратылатын) лимит /	Кепілдік сомасы (бар болса)Сумма гарантии (при нали	Ұсынылатын (сұралатын) лимиттің валютасы / Валюта предлагаемого (запрашиваемог	Байланыс критерийлері / Критерии связанности	(Әлеуеттi) қарыз алушы/ контрагент/банк дебиторы бойынша меншіктілерінің / ақпараттың құрылымын ашу/ Раскрытие структуры	Банкпен үлестестік / Аффилированность с Ба	Ескертпе (оның ішінде Қарыз алушы/ контрагенті/ дебиторды КТ-ға жатқызу үшін пайдаланылатын

	бірінші басшы, қарызалушының, құрылтайшының жақын туыстары, дебитор, сақтанушы, эмитент, инвестор)/ Наименование/ ФИО контрагента (заемщик, учредитель, первый руково	й / действующий заемщик / контрагент / дебитор Банка		мм ы		ент / офф шор	(для не резидентов РК)	ен Кордың құралдары бойынша Лимит / Лимит поинструментам фонда, ранее утвержденный Коллегиальны		Предлагаемый (запрашиваемый) лимит по инструментам фонда	чи и)	о) лим ита		собственников / информации по (потенциальному) заемщику/контрагенту /дебитору Банка	нк ом	ақпаратты көрсетеміз) / Примечание (в т.ч. указываем информацию, используемую для отнесения заемщика/контрагента/ дебитора к ГК)

	ди-тель, близкие родственники заемщика, учре-дителя, дебитор, страхователь, эмитент, инве-стор), связанных ЮЛ/ФЛ							м орга но м Банка в ва л ю те								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11-1	12	13	14	15	16
1																
2																
3																

<u>Байланыстың заңды критерийлері:</u>

1) қарыз алушылардың бірі басқа қарыз алушының ірі қатысушысы (акционерлік қоғамдағы, жауапкершілігі шектеулі серіктестіктегі немесе қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктегі ірі қатысушысы; сенім серіктестігіндегі толық серіктесі; толық серіктестіктегі қатысушысы) болып табылады

<u>Юридические критерии связанности:</u>

1) один из заемщиков является крупным участником (крупным участником в акционерном обществе, товариществе с ограниченной ответственностью или товариществе с дополнительной ответственностью; полным товарищем в коммандитном товариществе; участником в полном товариществе) другого заемщика

2) қарыз алушылардың бірі басқа қарыз алушының үлестес тұлғасы болып табылады	2) один из заемщиков является аффилированным лицом другого заемщика
3) қарыз алушылардың бірі басқа қарыз алушының жақын туысы (ата-анасы, баласы, асырап алушысы, асырап алған, ата-анасы бір және ата-анасы бөлек ағасы немесе әпкесі, атасы, әжесі, немересі) болып табылады	3) один из заемщиков является близким родственником (родителем, ребенком, усыновителем, усыновленным, полнородным и неполнородным братом или сестрой, дедушкой, бабушкой, внуком) другого заемщика
4) қарыз алушылардың бірі басқа қарыз алушының жұбайы, жұбайының және жақын туысы болып табылады	4) один из заемщиков является супругом/ой, близким родственником супруга/и другого заемщика
5) қарыз алушылардың бірі басқа қарыз алушының бірінші басшысы болып табылады	5) один из заемщиков является первым руководителем другого заемщика
6) қарыз алушылардың бірі басқа қарыз алушы мәміле жасауға мүдделі тұлға болып табылады	6) один из заемщиков является лицом, заинтересованным в совершении сделки другим заемщиком
7) ірі қатысушы, үлестес тұлға, жақын туысы, жұбайы, жұбайының жақын туысы немесе бір қарыз алушының бірінші басшысы не бір қарыз алушының мәміле жасауға мүдделі тұлға ірі қатысушы, үлестес тұлға, жақын туысы, жұбайы, жұбайының жақын туысы немесе басқа қарыз алушының бірінші басшысы, не басқа қарыз алушы мәміле жасауға мүдделі тұлға;	7) крупный участник, аффилированное лицо, близкий родственник, супруг/а, близкий родственник супруга/и или первый руководитель одного заемщика либо лицо, заинтересованное в совершении сделки одним заемщиком, является крупным участником, аффилированным лицом, близким родственником, супругом/ой, близким родственником супруга/и или первым руководителем другого заемщика, либо лицом, заинтересованным в совершении сделки другим заемщиком;
8) ірі қатысушы, үлестес тұлға, жақын туысы, жұбайы, жұбайының жақын туысы немесе бір қарыз алушының бірінші басшысы не бір қарыз алушымен мәміле жасауға мүдделі тұлға ірі қатысушы, үлестес тұлға, жақын туысы, жұбайының жақын туысы, жұбайының жақын туысы немесе бірінші басшысы не мәміле жасауға мүдделі тұлға болып табылатын ірі қатысушының, үлестес тұлғаның, жақын туысының, жұбайының және жұбайының жақын туысының және/немесе басқа қарыз алушының не тұлғаның бірінші басшысының, басқа қарыз алушының мәміле жасауына мүдделі тұлға;	8) крупный участник, аффилированное лицо, близкий родственник, супруг/а, близкий родственник супруга/и или первый руководитель одного заемщика либо лицо, заинтересованное в совершении сделки с одним заемщиком, является крупным участником, аффилированным лицом, близким родственником, супругом/ой, близким родственником супруга/и или первым руководителем либо лицом, заинтересованным в совершении сделки, крупного участника, аффилированного лица, близкого родственника, супруга/и, близкого родственника супруга/и или первого руководителя другого заемщика либо лица, заинтересованного в совершении сделки другим заемщиком;
9) қарыз алушылар Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 24.02.2020 жылғы №8 қаулысына сәйкес оффшорлық аймақтар тізбесіне енгізілген мемлекеттердің аумағында тіркелген заңды тұлғалар немесе олардың азаматтары болып табылады;	9) заемщики являются юридическими лицами, зарегистрированными на территории государств, включенных в перечень оффшорных зон в соответствии с Постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка №8 от 24.02.2020 года, или их гражданами
10) қарыз алушылардың ірі қатысушылары, үлестес тұлғалары, жақын туыстары, бірінші басшылары не осы тармақшаның 9) тармақшасында көрсетілген мемлекеттердің тіркелген немесе азаматтары болып табылатын	10) заемщики имеют крупных участников, аффилированных лиц, близких родственников, первых руководителей либо лиц, заинтересованных в совершении сделок с данными заемщиками, зарегистрированными

осы қарыз алушылармен мәмілелер жасауға мүдделі тұлғалары бар;
11) қарыз алушылар ҚР заңнамалық актілерінде қарастырылған басқа да негіз бойынша өзара байланысты;
12) қарыз алушылар жылжымайтын мүлік құрылысы жөніндегі жобаның тапсырыс берушісін, салынып жатқан объектінің құрылысы бойынша үлестік қатысушыларды және үлестік қатысушылардың кепілгерлерін қоса алғанда, жылжымайтын мүлік құрылысы жөніндегі жобаның қатысушылары болып табылады. Осы тармақшада аталған қарыз алушылар тобы құрған бір қарыз алушыға шаққандағы тәуекел мөлшері жеке тұлғалардың – салынып жатқан объектінің құрылысы бойынша үлестік қатысушылардың және/немесе үлестік қатысушылардың кепілгерлерінің қатысуымен құрылған бір қарыз алушыға шаққандағы тәуекел мөлшерінің жиынтық есебіне қолданылмауы тиіс.

или являющимися гражданами государств, указанных в подпункте 9) настоящего подпункта
11) заемщики связаны между собой по другим основаниям, предусмотренным законодательными актами РК
12) заемщики являются участниками проекта по строительству недвижимости, включая заказчика проекта по строительству недвижимости, долевых участников по строительству строящегося объекта и гарантов долевых участников. Размер риска на Одного заемщика, образованного группой заемщиков, перечисленных в данном подпункте, не должен приниматься в совокупный расчет размера риска как на одного заемщика, образованной с участием физических лиц - долевых участников по строительству строящегося объекта и/или гарантов долевых участников.

<u>Экономикалық байланыс критерийлері:</u>

1) бір қарыз алушы басқа қарыз алушыға Тараптардың кез келгенінің активтерінің 10 және одан да көп % мөлшерінде пайызсыз қаржылық көмек көрсетті;
2) бір қарыз алушы басқа қарыз алушыға Тараптардың кез келгенінің активтерінен 10 және одан да көп % мөлшерінде ҚР ҰБ базалық мөлшерлемесінен аз қарыз/кредит бойынша сыйақысы бар қарыз/кредит берді;
3) қарыз алушылардың біреуінің банктен алған ақшасын берушінің меншікті капиталы мөлшерінің 20%-нан асатын мөлшерде үшінші тұлғаға пайдалануға бергенін растайтын жеткілікті негіздер бар;

4) қарыз алушылардың осы қарыз алушылардың жиынтық меншікті капиталы мөлшерінің 20%-нан асатын мөлшерде банктен алынған қаражатты бірлесіп немесе жеке-жеке сол үшінші тұлғаға пайдалануға бергенін растайтын жеткілікті негіздер бар;

5) қарыз алушылар қарыз алушылардың бірі (ҚР банктерін қоспағанда) басқа қарыз алушының міндеттемелері бойынша оның активтерінің 10%-нан (он пайызынан) асатын сомада ортақ не субсидиарлық жауапкершілік көтеретіндей түрде байланысты болады;

<u>Экономические критерии связанности:</u>

1) один заемщик предоставил другому заемщику бесзпроцентную финансовую помощь в размере, превыщающем 10 и более % от активов любой из сторон;
2) один заемщик предоставил другому заемщику займ/ссуду с вознаграждением по займу/ссуде меньше базовой ставки НБРК в размере, превыщающем 10 и более % от активов любой из сторон;
3) имеются достаточные основания, подтверждающие, что один из заемщиков передал третьему лицу в пользование деньги, полученные им от Банка в заем, в размере, превышающем 20% размера собственного капитала передающего заемщика;
4) имеются достаточные основания, подтверждающие, что заемщики совместно или по отдельности передали средства, полученные от Банка в заем, в размере, превышающем 20% от размера совокупного собственного капитала данных заемщиков, в пользование одному и тому же третьему лицу;
5) заемщики связаны таким образом, что один из заемщиков (за исключением банков РК) несет солидарную либо субсидиарную ответственность в сумме, превышающей 10% (десять процентов) его активов, по обязательствам другого заемщика;

6) бір қарыз алушының лауазымды тұлғасының басқа қарыз алушылардың қызметіне қаржылық мүдделілігі болады;
7) қарыз алушылар өзара бірлескен қызмет туралы шарт не бірлескен қызмет туралы шарттың белгілерін қамтитын өзге де құжат арқылы байланысты болады;
8) қарыз алушылар Қордың, «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының, «Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамының және олардың еншілес ұйымдарының, «Проблемалық кредиттер қоры» акционерлік қоғамының, Қазақстан Республикасының кәсіпкерлікті дамыту және қолдау институттарының, экспортты қолдау жөніндегі функцияларды жүзеге асыратын ұлттық компанияның, халықаралық қаржы ұйымдарының, қаржы ұйымдарының, Standard & Poor's агенттігінің «B» төмен емес рейтингі (стандарт энд Пурс) немесе басқа рейтингтік агенттіктерден біреуінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар Қазақстан Республикасының бейрезидент банктерінің сақтандыру полистері, резервтік аккредитивтері, кепілгерліктері, сондай-ақ кепілдіктер түрінде берілген жалпы қамтамасыз ету жағдайларын қоспағанда, олардың міндеттемелері үшінші тұлғаға тиесілі ортақ кепілді мүлікпен қамтамасыз етілетіндей не олардың міндеттемелері бойынша қамтамасыз ету ретінде бір тұлғаның кепілдігі және (немесе) кепілгерлігі берілетіндей байланыста болады;

9) қарыз алушылар Қордың, «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының, «Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамының және олардың еншілес ұйымдарының, «Проблемалық кредиттер қоры» акционерлік қоғамының, Қазақстан Республикасының кәсіпкерлікті дамыту және қолдау институттарының, экспортты қолдау жөніндегі функцияларды жүзеге асыратын ұлттық компанияның, халықаралық қаржы ұйымдарының, қаржы ұйымдарының, Standard & Poor's агенттігінің «B» төмен емес рейтингі (стандарт энд Пурс) немесе басқа рейтингтік агенттіктерден біреуінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар Қазақстан Республикасының бейрезидент банктерінің сақтандыру полистері, резервтік аккредитивтер, кепілгерліктер, кепілдіктері түрінде берілген қамтамасыз етудің болуы жағдайларын қоспағанда, қарыз алушылардың бірі басқа қарыз алушының міндеттемелерін қамтамасыз етуге кепіл мүлкін,

6) должностное лицо одного заемщика имеет финансовую заинтересованность в деятельности других заемщиков;
7) заемщики связаны между собой договором о совместной деятельности либо иным документом, который содержит признаки договора о совместной деятельности;
8) заемщики связаны таким образом, что их обязательства обеспечены общим залоговым имуществом, принадлежащим третьему лицу, либо в качестве обеспечения по их обязательствам предоставлена гарантия и (или) поручительство одного и того же лица, за исключением случаев наличия общего обеспечения, предоставленного в виде страховых полисов, резервных аккредитивов, поручительств, а также гарантий Фонда, акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына», акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» и их дочерних организаций, акционерного общества «Фонд проблемных кредитов», институтов развития и поддержки предпринимательства Республики Казахстан, национальной компании, осуществляющей функции по поддержке экспорта, международных финансовых организаций, финансовых организаций, банков-нерезидентов Республики Казахстан, имеющих рейтинг не ниже «B» агентства Standard & Poor's (Стандард энд Пурс) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств;
9) заемщики связаны таким образом, что один из заемщиков предоставил залоговое имущество, гарантию, поручительство в обеспечение обязательств другого заемщика, за исключением случаев наличия обеспечения, предоставленного в виде страховых полисов, резервных аккредитивов, поручительств, а также гарантий Фонда, акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына», акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» и их дочерних организаций, акционерного общества «Фонд проблемных кредитов», институтов развития и поддержки предпринимательства Республики Казахстан, национальной компании, осуществляющей функции по поддержке экспорта, международных финансовых организаций, финансовых организаций, банков-нерезидентов Республики Казахстан, имеющих рейтинг не ниже «B» агентства Standard & Poor's (Стандард

кепілдікті, кепілгерлікті беретіндей етіп байланыста болады.	энд Пурс) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств.

Банк: _____ _____ _____
Лауазымы/тегі, аты, әкесінің аты/қолы, күні /
Должность/фамилия, имя, отчество/подпись, дата

Қарыз алушы / Заемщик _____ _____ _____
Тегі, аты, әкесінің аты / қолы, күні / Фамилия, имя, отчество / подпись, дата

ЭЦҚ арқылы қол қойылған жағдайда, қолтаңба мен мөр қойылмайды, құжат ЭЦҚ арқылы қол қойылған болып есептеледі. «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» ҚР Заңына сәйкес ЭЦҚ арқылы қол қойылған құжат қағаз тасымалдағыштағы құжатқа тең. / В случае подписания ЭЦП подпись и печать не проставляется, документ считается подписанным ЭЦП. В соответствии с Законом РК «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» документ, подписанный ЭЦП, равнозначен документу на бумажном носителе.